

METAS DA SEMANA 21

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 21				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
141	Penal	Fato Típico: Conduta (Compilado)	Pág. 3	
142	Penal	Fato Típico: Nexo Causal, Resultado, Tipicidade, Tentativa e Consumação (Compilado)	Pág. 14	
143	Administrativo	RPPS	Pág. 31	
144	Trabalho	Férias	Pág. 46	
	Administrativo	Terceiro Setor	Pág. 51	
145	Tributário	Competência, Fontes e Normas Tributárias	Pág. 61	
	Revisão	Revisão de Direito Processual Penal	Pág. 65	
146	Trabalho	Direito Coletivo do Trabalho	Pág. 66	
	Processo do Trabalho	Dissídios Coletivos (PDF RPP)	Pág. 85	
147	Revisão	Revisão de Direito Administrativo	Pág. 93	

META 141

FATO TÍPICO - CONDUTA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 2. Crime. (...) Fato típico e seus elementos. (...) Crime doloso, culposo e preterdoloso. Tipicidade (tipo legal do crime). Erro de tipo e erro de proibição. Coação irresistível e obediência hierárquica.

Na PF: 2 Crime. (...) Crime doloso, culposo e preterdoloso. Tipicidade (tipo legal do crime). Erro de tipo e erro de proibição. Coação irresistível e obediência hierárquica.

Na PFN: 2. Crime. (...) Crime doloso, culposo e preterdoloso. Tipicidade (tipo legal do crime). Erro de tipo e erro de proibição. Coação irresistível e obediência hierárquica.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **FATO TÍPICO: CONDUTA** pelo **Compilado de Direito Penal** do curso.
- Ler os seguintes artigos do [Código Penal](#): 13 a 22.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PENAL
ASSUNTO	3.1 CONDUTA: AÇÃO/OMISSÃO 3.3 TIPO PENAL DOLOSO 3.4 TIPO PENAL CULPOSO 3.15 CRIME PRETERDOLOSO 3.18 ERRO DE TIPO ESSENCIAL 3.19 ERRO DE TIPO ACIDENTAL
NÍVEL	SUPERIOR

ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Fato Típico: é a adequação de uma ação ou omissão humana, a um tipo penal incriminador previamente definido. É o primeiro substrato do crime. Possui os seguintes elementos:

• **Conduta:**

- *Principais Teorias que definem o que é conduta:*

T. CAUSALISTA	T. FINALISTA	T. SOCIAL DA AÇÃO	T. FUNCIONALISTAS
MEMORIZE: para esta teoria, conduta é tudo aquilo que da causa ao resultado. Característica principal: dolo e culpa são analisados na culpabilidade (que, para esta teoria, é o terceiro elemento do crime – “fato típico, ilícito e culpável”)	MEMORIZE: aqui, conduta é o comportamento humano dirigido a um fim. Característica principal: dolo e culpa agora são analisados na conduta.	MEMORIZE: comportamento humano dirigido a um fim relevante socialmente. Característica principal: com base finalista, a teoria social da ação complementa a anterior, de modo a acrescentar o conceito de “socialmente relevante”, como algo que afeta o relacionamento do agente no meio social.	Depende da espécie: FUNCIONALISMO DE ROXIN: conduta penal é aquela que viola os fins resguardados pelo Direito Penal. FUNCIONALISMO DE JAKOBS: conduta é a violação da norma.

- Excludentes de Conduta:

- Caso fortuito ou força maior;
- Atos involuntários: sonambulismo, movimento reflexo, etc;
- Coação física irresistível.

• Resultado Normativo:

- Resultado normativo (jurídico): é a violação da norma que tutelou o bem jurídico. Não há crime sem resultado normativo. Para a doutrina majoritária, quando se fala em resultado como elemento do fato típico, se está se referindo ao resultado normativo.

- Resultado naturalístico: é a alteração do mundo exterior provocada pela conduta. Enquanto alguns crimes não possuem resultado naturalístico (crimes de mera conduta), outros crimes não exigem o resultado naturalístico para sua consumação, ainda que previstos (crimes formais). Há ainda os crimes que exigem o resultado naturalístico para sua ocorrência (crimes materiais).

• Nexa de Causalidade: relação entre a conduta e o resultado.

• Tipicidade: adequação do fato à norma.

b) Espécies de conduta quanto à voluntariedade:

b.1) Crime Doloso:

O artigo 18, inc. I, do Código Penal, anuncia ser **doloso** o crime quando **o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.**

Dolo, portanto, pode ser conceituado como a **vontade consciente dirigida a realizar (ou aceitar realizar) a conduta prevista no tipo penal incriminador.**

Elementos do dolo:

Elemento volitivo: vontade de praticar a conduta descrita na norma.

Elemento intelectual: consciência da conduta e do resultado.

- **Teorias do dolo:**

- **Teoria da vontade:** dolo é a **vontade consciente** de querer praticar a infração pena.

ADOTADA PELO CP (dolo direto);

- **Teoria da representação:** fala-se em dolo sempre que o agente **tiver previsão do resultado como possível** e, ainda assim, **decide prosseguir com a conduta**.

- **Teoria do consentimento, assentimento ou aprovação:** fala-se em dolo sempre que o agente **tiver previsão do resultado como possível** e, ainda assim, **decide prosseguir com a conduta, assumindo o risco de produzir o evento**.

DOLO DIRETO DE 1º GRAU	É o dolo direto dirigido a um resultado determinado e certo .
DOLO DIRETO DE 2º GRAU	O agente não quer necessariamente esse resultado, mas o entende como necessário para que atinja seu intento principal, que é o dolo de 1º. É diferente de dolo eventual, já que, nesse, não há assunção de risco, aqui trata-se de um evento CERTO.
DOLO ALTERNATIVO	Ocorre quando há pluralidade de resultados , dirigindo sua conduta para perfazer qualquer deles com a mesma intensidade e vontade (ex.: quero ferir muito ou matar, tanto faz). Os resultados são igualmente almejados.
DOLO EVENTUAL	O agente prevê uma pluralidade de resultados , dirigindo sua conduta para realizar um evento determinado , mas assumindo o risco de provocar outro (ex.: quero ferir, mas aceito matar; não é o que quero, mas eu aceito o resultado caso venha acontecer).

**DOLO GERAL (ERRO
SUCESSIVO)**

Ocorre quando o agente, supondo já ter alcançado um resultado por ele visado, pratica nova ação que efetivamente o provoca (*aberratio causae*).

b.2) Crime Culposo

O artigo 18, inc. II, do Código Penal, anuncia ser **culposo** o crime quando **o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia**.

- Elementos do tipo culposo:

- Conduta humana **voluntária**;
- Violação de um **dever de cuidado objetivo**, por:
 - **Imprudência**: violação do dever de cuidado pela ação.
 - **Negligência**: violação do dever de cuidado pela omissão.
 - **Imperícia**: falta de aptidão técnica.
- **Resultado involuntário**: o agente não quer o resultado, se assim o quisesse, seria crime doloso, e não culposo.
- **Nexo causal entre conduta a resultado**
- **Previsibilidade objetiva**: resultado poderia ser facilmente detectado por um homem médio.
- **Tipicidade**. A punição da forma culposa deve ser expressa, pois a regra são os crimes dolosos.

- Espécies de culpa:

CULPA CONSCIENTE

Agente prevê o resultado, mas espera que ele não ocorra, supondo que pode evita-lo. Também chamada culpa com previsão.

CULPA INCONSCIENTE	Agente não prevê o resultado, que era previsível. Também chamada de culpa sem previsão. Obs.: A culpa inconsciente distingue-se da culpa consciente no que diz respeito à previsão do resultado: na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente que pode evitá-lo; na culpa inconsciente, o resultado, embora previsível, não foi previsto pelo agente.
CULPA PRÓPRIA	Agente não quer o resultado tampouco assume o risco, mas o causa pela violação do dever objetivo de cuidado (imprudência, negligência ou imperícia).
CULPA IMPRÓPRIA (CULPA POR ASSIMILAÇÃO OU CULPA POR EQUIPARAÇÃO)	Discriminante putativa – art. 20, §1º, do CP: <i>§ 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposos.</i> Por erro, o agente imagina situação, que, caso ocorresse (uma excludente de ilicitude, por exemplo), legitimaria a situação. Obs.: A estrutura do crime é dolosa, porém, por razões de política criminal, o agente é punido como se culposos fosse. Por esse motivo, parte da doutrina <u>admite tentativa em culpa imprópria</u> (exceção aos crimes culposos, que não admitem a tentativa).

CULPA PRÓPRIA	CULPA IMPRÓPRIA
Conduta voluntária	Conduta voluntária
Resultado involuntário	Resultado voluntário

	PREVISÃO	VONTADE
DOLO DIRETO	Previsão	Quer o resultado

DOLO EVENTUAL	Previsão	Não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo
CULPA CONSCIENTE (C/PREVISÃO)	Previsão	Não quer e não assume o risco do resultado, pois acredita que pode evitá-lo
CULPA INCONSCIENTE	Não há previsão, mas o resultado era previsível	Não há que se falar em vontade, já que o agente sequer prevê o resultado

b.3) Crime Preterdoloso:

No crime preterdoloso, o agente pratica um crime distinto do que havia projetado cometer, advindo resultado mais grave. Cuida-se de crime agravado pelo resultado, havendo **dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente** (figura criminosa híbrida). Ex. lesão corporal seguida de morte (ou homicídio preterdoloso).

- Elementos do preterdolo:

- **Conduta dolosa** visando resultado predeterminado.
- **Resultado culposo** mais grave do que o desejado.
- **Nexo causal** entre conduta e resultado.
- **Tipicidade**: não se pune crime preterdoloso sem previsão legal.

c) Espécies de conduta quanto ao modo de execução:

c.1) Crimes Comissivos x Crimes Omissivos:

CRIMES COMISSIVOS	O crime comissivo está descrito num tipo proibitivo, isto é, um tipo através do qual o direito penal protege bens jurídicos proibindo condutas. Assim, o crime comissivo nada mais é do que uma conduta proibida pelo tipo incriminador. Violação de um mandamento proibitivo. Exemplo: Homicídio, em que se proíbe matar alguém.
--------------------------	---

CRIMES OMISSIVOS	O crime omissivo nada mais é do que a NÃO REALIZAÇÃO (omissão) de conduta a que o agente estava juridicamente obrigado e que lhe era possível. Violação de um tipo mandamental.
-----------------------------	---

c.2) Omissão Própria X Omissão Imprópria:

- O crime omissivo pode ser de dois tipos:

OMISSÃO PRÓPRIA	OMISSÃO IMPRÓPRIA
O omitente tem o DEVER GENÉRICO de agir.	O omitente tem o DEVER ESPECÍFICO (jurídico) de evitar o resultado.
Atinge a todos, indistintamente (dever de solidariedade).	Atinge apenas aquele que está na posição de garantidor.
A omissão está descrita no tipo penal. Há uma subsunção direta.	O dever de agir está acrescido no dever de evitar o resultado (o dever está descrito em cláusula geral – art. 13, §2º). A omissão será tratada como ação. Há uma subsunção indireta (art. 13, §2º). Traz a figura dos garantidores.
Não admite tentativa.	Admite tentativa.

c.3) Crime de Conduta Mista:

- É quando o tipo penal traz uma ação seguida de uma omissão. Ou seja, comissão no antecedente e omissão no consequente.

Exemplo:

Art. 169, parágrafo único, inc. II, do CP (apropriação de coisa achada): “quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria (ação), total ou parcialmente, deixando de restituí-la (omissão) ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias.”

- Nesse caso, o agente se apropria de coisa achada (ação) e deixa de entregá-la ao dono (omissão).

d) Erro de Tipo:

- Primeiramente, erro de tipo não se confunde com erro de proibição.

No **ERRO DE TIPO**, HÁ FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. O agente não sabe o que faz.

No **ERRO DE PROIBIÇÃO**, por sua vez, NÃO há falsa percepção da realidade. O agente sabe o que faz, **SÓ NÃO SABE QUE A SUA CONDUTA É ILÍCITA**. Portanto, agente que comete crime com erro de proibição não sabe que o que faz é proibido, muito embora tenha plena consciência do que faz. Ex. de erro de proibição: marido que estupra mulher achando que estava autorizado à conjunção carnal forçada pelo motivo do casamento.

- Classificação:

I) ERRO DE TIPO ESSENCIAL: o agente ignora ou erra sobre elemento constitutivo do tipo penal. Recai sobre DADOS PRINCIPAIS do tipo penal. Se comunicado sobre o erro, o agente deixa de prosseguir com sua conduta. Previsão legal: art. 20, *caput*, do CP. Ex. agente atira em alguém, achando ser um animal.

Art. 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposos, se previsto em lei.

- **Erro de tipo essencial inevitável (justificável, escusável, desculpável):** exclui o dolo e a culpa. O sujeito não responde por qualquer crime.

- **Erro de tipo essencial evitável (injustificável, inescusável, indesculpável):** exclui o dolo, mas o sujeito pode responder a título de culpa.

II) ERRO DE TIPO ACIDENTAL: recai sobre DADOS SECUNDÁRIOS (periféricos) do tipo. Se comunicado do erro, depois de corrigir, o agente prossegue com sua conduta.

- **Erro de tipo accidental sobre o objeto:**
- **Erro de tipo accidental quanto a pessoa:**

- **Erro na execução:**
- **Resultado diverso do pretendido**
- **Erro sobre o nexa causal**

- No erro de tipo **essencial**, o agente, ao ser avisado do erro, interrompe a ação.
- No erro de tipo **acidental**, o agente, se avisado do erro, simplesmente o corrige e continua a conduta ilícita.

e) Erro de Subsunção:

- Não tem previsão legal.
- **Conceito:** o agente percebe equivocadamente o sentido jurídico do seu comportamento. (o erro recai sobre conceitos jurídicos). Exemplo: falsificação de cheque (cheque para fins penais é considerado documento público), fulano falsifica o cheque, mas não sabe que se trata de um documento público por equiparação.

CUIDADO! Não se confunde com erro de tipo ou erro de proibição:

- a) Não se confunde com erro de tipo, pois não há falsa percepção da realidade (o agente sabe que falsifica cheque).
- b) não se confunde com erro de proibição, pois o agente conhece a ilicitude do seu comportamento (sabe que falsificar cheque é comportamento ilícito).

- **Consequências:** não exclui dolo e nem culpa. Não isenta o agente de pena.

f) Erro Provocado por Terceiro:

- **Previsão legal:** art. 20, § 2º, do CP:

Art. 20, § 2º, do CP: Responde pelo crime o terceiro que determina o erro.

- No erro de tipo, o agente erra por conta própria, por si só. Já no erro determinado por terceiro, outrem induz o agente a erro (erro não espontâneo). **ERRO INDUZIDO.**

Atenção! HÁ DOIS PERSONAGENS: Agente provocador (autor mediato) e agente provocado (autor imediato)

- **Consequências:** quem determina dolosamente o erro de outrem responde por crime doloso (hipótese de autor mediato). Em regra, o agente provocado não pratica crime, já que é um instrumento na mão do agente provocador, salvo se agiu com dolo ou culpa.

g) Discriminantes Putativas:

- O Código Penal trabalha com as discriminantes putativas no art. 20, §1º. Veja:

Art. 20, § 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposos.

- Primeiramente, o que é putativo? É algo que a parte supõe ser verdadeiro, mas não é no mundo real. Em suma, **discriminante putativa** é uma causa excludente de ilicitude, erroneamente imaginada pelo agente.

h) Erro de Proibição:

Art. 21. O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.

Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

- Como visto, no erro de proibição **NÃO** há falsa percepção da realidade, como no erro de tipo. O agente sabe o que faz, **só não sabe que a sua conduta é ilícita.**

META 142

FATO TÍPICO – NEXO CAUSAL

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 2. Crime. (...) Fato típico e seus elementos. Relação de causalidade. Superveniência de causa independente. Relevância da omissão. Crime consumado, tentado e impossível. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Arrependimento posterior. (...)

Na PF: 2 Crime. (...) Relação de causalidade. Superveniência de causa independente. Relevância da omissão. Crime consumado, tentado e impossível. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Arrependimento posterior. (...)

Na PFN: 2. Crime. (...) Relação de causalidade. Superveniência de causa independente. Relevância da omissão. Crime consumado, tentado e impossível. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Arrependimento posterior. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **Compilado de Direito Penal** do curso.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PENAL
ASSUNTO	3.7 NEXO DE CAUSALIDADE 3.8 CAUSAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES 3.9 CAUSAS RELATIVAMENTE INDEPENDENTES 3.10 TIPICIDADE FORMAL 3.11 CONSUMAÇÃO E TENTATIVA

	3.12 DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ 3.13 CRIME IMPOSSÍVEL 3.14 ARREPENDIMENTO POSTERIOR
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Resultado:

- **Conceito:** Resultado é a consequência provocada pela conduta do agente. O resultado pode ser naturalístico ou jurídico.
- **RESULTADO NATURALÍSTICO:** da conduta resulta alteração física no mundo exterior (perceptível pelos sentidos).

IMPORTANTE! Não são todos os crimes que possuem resultado naturalístico.

CLASSIFICAÇÃO DO CRIME QUANTO AO RESULTADO NATURALÍSTICO	
CRIME MATERIAL	O tipo penal descreve o resultado naturalístico, indispensável para a consumação do crime. Assim, sem o resultado, não há consumação.
CRIME FORMAL OU DE CONSUMAÇÃO ANTECIPADA	O tipo penal também descreve a conduta e o resultado naturalístico, porém, esse é DISPENSÁVEL para a consumação , trata-se mero exaurimento. Assim, a simples prática da conduta é suficiente para a configuração do crime. Exemplo: crime de extorsão, que só precisa da exigência de vantagem econômica indevida com violência ou grave ameaça, a

	efetiva obtenção da vantagem indevida é mero esgotamento do crime. (Súmula 96 do STJ ¹).
CRIME DE MERA CONDUTA	O tipo penal descreve uma mera conduta. Logo, a consumação se dá com a prática dessa conduta. Ou seja, <u>seguir tem resultado naturalístico</u>. Exemplo: omissão de socorro. Em suma, os crimes de mera conduta NÃO TÊM RESULTADO NATURALÍSTICO.

- **RESULTADO NORMATIVO OU JURÍDICO:** da conduta resulta lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Não existe crime sem resultado normativo. Assim, **todos os crimes (material, formal ou mera conduta) possuem resultado normativo ou jurídico**. Decorre da missão do Direito Penal, que é a proteção exclusiva de bens jurídicos. Em outras palavras, é simplesmente a **VIOLAÇÃO DA LEI PENAL**, gerando um prejuízo ao interesse jurídico tutelado.

CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES QUANTO AO RESULTADO NORMATIVO	
CRIME DE DANO	Quando a consumação exige efetiva lesão ao bem jurídico. Exemplo: Homicídio.
CRIME DE PERIGO: A consumação se contenta com a exposição do bem jurídico a uma situação de perigo.	CRIME DE PERIGO ABSTRATO: o perigo advindo da conduta é absolutamente <u>presumido por lei</u> . Basta o MP comprovar a conduta.
	CRIME DE PERIGO CONCRETO: o perigo advindo da conduta deve ser comprovado. Atenção! Deve ser demonstrado o risco para pessoa certa e determinada.
	CRIME DE PERIGO ABSTRATO DE PERIGOSIDADE REAL: o perigo advindo da conduta deve ser comprovado (se aproxima do crime de perigo concreto). Dispensa risco para pessoa certa e

¹ O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.

determinada (se aproxima do crime de perigo abstrato). Deve demonstrar um perigo da conduta, e não um perigo a pessoa certa e determinada.

b) Nexo Causal (art. 13, do CP):

- **Conceito:** vínculo entre conduta e resultado. É a relação de produção entre a causa eficiente e o efeito ocasionado. Busca aferir se o resultado pode ser atribuído objetivamente ao sujeito ativo como obra do seu comportamento típico. Nesse sentido:

CP, Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

- **Teorias referentes ao nexo causal:** A doutrina trabalha, principalmente, com duas teorias sobre o nexo causal:

TEORIA DA CAUSALIDADE SIMPLES/TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES CAUSAIS/CONDITIO SINE QUA NON	CAUSALIDADE ADEQUADA
Essa teoria trabalha com a possibilidade de qualquer conduta que compor os antecedentes dos fatos ser CAUSA DO RESULTADO. Assim, a venda de um veneno pelo comerciante - que não tinha ideia de que o comprador iria usar para um homicídio, seria considerada causa do crime. A doutrina critica por permitir o regresso ao infinito, pois retroage muito.	Essa teoria filtra o entendimento da teoria da causalidade simples, pois, para ela é considerada causa do evento apenas a ação ou omissão do agente apta e idônea a gerar um resultado. Não é um fato qualquer que contribui para o evento criminoso que será considerado causa, mas sim aquele que contribuiu de forma eficaz. Assim, no exemplo ao lado, a venda do veneno não seria causa do homicídio.

Qual teoria foi adotada pelo Código Penal?

A esse respeito, a doutrina aponta que o art. 13, *caput* do Código Penal, adotou a **teoria da equivalência dos antecedentes causais/conditio sine qua non**.

• **Como saber se o fato foi determinante para o resultado?**

1º) Basta uma análise superficial para concluir-se que a teoria da causalidade simples gera o regresso infinito. Visando evitar esse problema, destaca-se a aplicação, em conjunto com a causalidade simples, da **TEORIA DA ELIMINAÇÃO HIPOTÉTICA DOS ANTECEDENTES CAUSAIS**, pela qual o aplicador do direito deve proceder à eliminação da conduta do sujeito ativo para concluir pela persistência ou desaparecimento do resultado. Persistindo o resultado, não é causa. Desaparecendo, é causa.

TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES CAUSAIS + TEORIA DA ELIMINAÇÃO HIPOTÉTICA DOS ANTECEDENTES CAUSAIS = CAUSALIDADE OBJETIVA DO RESULTADO

2º) A doutrina clássica, procurando estabelecer limitações à causalidade simples, formulou a chamada **PROIBIÇÃO DE REGRESSO AO INFINITO**, segundo a qual, não é possível retroceder além dos limites de uma **VONTADE CONSCIENTE, DIRIGIDA À PRODUÇÃO DO RESULTADO**.

3º) Portanto, a responsabilidade pelo fato exige **CAUSALIDADE OBJETIVA** (teoria da *conditio sine qua non* e teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais) + **CAUSALIDADE PSÍQUICA** (dolo e culpa). A causalidade objetiva regressa ao infinito, e a causalidade psíquica filtra esse regresso.

RESPONSABILIDADE PELO FATO = CAUSALIDADE OBJETIVA + CAUSALIDADE PSÍQUICA.

• Como visto, a ausência de dolo ou culpa (elemento psíquico) **AFASTA A CONDUTA**, por conseguinte, afasta a configuração do nexos causal.

c) Concausas:

- **Conceito:** pluralidade de causas concorrendo, diretamente, para o mesmo evento.

CAUSA DEPENDENTE	Aquela que é DEPENDENTE da CONDUTA. Só ocorre por causa da conduta e, assim, não exclui a relação de causalidade. Exemplo: uma pessoa atira em outra para matar (homicídio), a morte, nesse caso advém da hemorragia interna que foi causada pelo tiro.
CAUSA INDEPENDENTE	<u>ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTE:</u> a conduta do agente não possui relação com o resultado. Pode ser: Preexistente: a causa que produz o resultado existia antes da conduta do agente (art. 13, <i>caput</i>, do CP); Concomitante: a causa que produziu o resultado surge no mesmo instante da conduta do agente (art. 13, <i>caput</i>, do CP); Superveniente: a causa que produziu o resultado surge posteriormente a conduta do agente (art. 13, <i>caput</i>, do CP). Obs.: A partir do momento que se entende que uma causa concorrente é absolutamente independente (preexistente, concomitante ou superveniente) conclui-se que a conduta do agente será punida a título de tentativa, aplicando-se o art. 13, <i>caput</i>, do CP: CP, Art. 13 - <i>O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.</i> <u>RELATIVAMENTE INDEPENDENTE:</u> duas causas interligadas produzem o resultado (apenas uma delas é produzida pelo agente). A causa relativamente independente encontra-se na mesma linha do desdobramento natural da conduta. O agente contribui com sua conduta para a causação do resultado. Preexistente: a causa preexistente e a conduta do agente produziram o resultado (art. 13, <i>caput</i>, do CP); Ex.: A, portador de hemofilia é vítima de um golpe de faca executado por B. O ataque para matar produziu lesão leve, mas em razão de

doença preexistente acabou sendo suficiente para matar a vítima. A doença se agravou do golpe de faca (relativamente independente). Uma depende da outra.

Obs.: B responderá por homicídio consumado (veja que eliminando seu comportamento do processo, A não teria morrido).

Concomitante: a causa concomitante e a conduta do agente produziram o resultado (art. 13, *caput*, do CP);

Ex.: A desferiu facadas contra B no mesmo instante em que B sofre um ataque cardíaco, contribuindo a conduta de A para a morte de B. B responderá por homicídio consumado. Sem o comportamento do agente o resultado não ocorreria.

Superveniente: a causa superveniente e a conduta do agente produziram o resultado (art. 13, §1º CP).

a) Causa superveniente relativamente independente que não causa, por si só, o resultado: O resultado causado está na mesma linha de desdobramento da conduta do agente. Ex: A desferiu facadas em B, que vem a ser socorrido por terceiro. No hospital, B morre de infecção hospitalar durante o tratamento em razão de seu estado de saúde. O resultado morte será imputado ao agente.

b) Causa superveniente relativamente independente que causa, por si só, o resultado: aqui a causa superveniente exclui a imputação do resultado ao agente, que responderá apenas pelo que causou com sua conduta inicial, até o acontecimento da causa superveniente. Aplica-se excepcionalmente a teoria da causalidade adequada. Ex: A desferiu facadas em B, que vem a ser socorrido por terceiro. No hospital, B morre em razão exclusivamente de um desabamento ocorrido nas instalações do hospital. O resultado morte não será imputado ao agente, que responderá por tentativa de homicídio.

- Veja que a lógica da concausa relativamente independente superveniente muda, em relação às demais. Cite-se o teor do art. 13, §1º do CP:

Art. 13, § 1º. A superveniência de causa relativamente independente **EXCLUI A IMPUTAÇÃO** quando, **POR SI SÓ, PRODUZIU O RESULTADO**; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.

Como citado, à essa modalidade de concausa, aplica-se a causalidade adequada, que considera do evento apenas a ação ou omissão do agente **apta e idônea a gerar o resultado**. Assim, esse caso de superveniência de uma causa relativamente independente é uma típica exceção à causalidade simples e aplicação da causalidade adequada.

- O artigo 13, §1º, do CP optou por criar duas espécies do gênero causas relativamente independentes supervenientes: concausa superveniente relativamente independente que **por si só produziu o resultado** e a que **NÃO por si só produziu o resultado**.

- Resumo:

	ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES	RELATIVAMENTE INDEPENDENTES	
PREEXISTENTES	Agente responde pelo que causou, pois há rompimento do nexo causal	Agente responde pelo resultado	
CONCOMITANTES	Agente responde pelo que causou, pois há rompimento do nexo causal	Agente responde pelo resultado	
SUPERVENIENTES	Agente responde pelo que causou, pois há rompimento do nexo causal	Não causa, por si só, o resultado: o agente	Causa, por si só, o resultado: agente responderá

		responde pelo resultado	pelo que causou com sua conduta inicial
--	--	----------------------------	--

d) Relação de Causalidade nos Crimes Omissivos:

Os crimes omissivos dividem-se em próprios e impróprios:

CAUSALIDADE NA OMISSÃO PRÓPRIA (DEVER DE AGIR): no crime omissivo próprio, há somente a omissão de um dever de agir, imposto normativamente, dispensando a relação de causalidade (delito de mera conduta), já que não há resultado. Nesses casos, a lei prevê e pune a inação. Basta o agente não agir. Nesses casos, não se questiona nexos de causalidade. Está-se diante de um delito de mera conduta sem resultado naturalístico. Exemplo:

Omissão de socorro

Art. 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública.

d.1) Causalidade na Omissão Imprópria:

No crime omissivo impróprio, o dever de agir é para evitar um resultado concreto. Estamos diante de um crime de resultado material, exigindo, consequentemente, um nexos entre a ação omitida e esse resultado. Esse nexos, no entanto, não é naturalístico (físico), já que do nada, nada surge. Na verdade, o vínculo é jurídico, isto é, o sujeito não causou o resultado, mas como não o impediu, é equiparado ao verdadeiro causador do resultado, por isso chamado, também, de **COMISSIVO** por Omissão (nexos de não impedimento ou de não evitação).

e) Tipicidade:

- **Conceito:** é a correspondência exata, a adequação perfeita entre o fato natural, concreto e a descrição contida na lei. **É pela tipicidade material que se analisa o princípio da insignificância ou princípio da bagatela.**

- O princípio da insignificância exclui tipicidade material. O fato é atípico pois não tem tipicidade material.

Ex.: subtração de caneta. Para a doutrina tradicional o fato é típico, já para a doutrina moderna o fato é atípico, pois, mesmo tendo tipicidade formal, não tem tipicidade material.

Diferença entre Bagatela própria e imprópria

A **BAGATELA PRÓPRIA** é o princípio da insignificância.

É causa de exclusão da tipicidade material, por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado.

Cuida-se de uma criação doutrinária e encampada pela jurisprudência.

Em resumo, “na bagatela própria não se aplica o direito penal em razão da **insignificância da lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado**”.²

A conduta até se adéqua formalmente a um tipo penal, contudo, materialmente, é atípica. Logo, não é criminosa, por isso não justifica a aplicação da lei penal.

Segundo Supremo Tribunal Federal³, são necessários, na aferição do relevo material da tipicidade penal, os seguintes requisitos:

- a) Mínima ofensividade da conduta do agente;
- b) Nenhuma periculosidade social da ação;
- c) Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
- d) Inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Por seu turno, a **BAGATELA IMPRÓPRIA** incide em casos em que há uma relevante infração penal praticada, porém, a pena é desnecessária, ante a análise do caso

² SANCHES, Rogério. ob. cit. p. 78.

³ STF, HC 84412, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ 19-11-2004 PP-00037 EMENT VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL-00192-03 PP-00963

concreto. Desaparece o interesse em punir, de modo a extinguir a punibilidade (Ex.: morte culposa do filho causada pelo pai).

Nesses casos de irrelevância penal, em que pese haver lesividade ao bem jurídico tutelado e a existência de todos os substratos do crime, o fato, em uma análise concreta, não é punível, pois não é possível o cumprimento das finalidades da pena, quais sejam, retribuição e prevenção.⁴

Para Cléber Masson⁵: A análise da pertinência da bagatela imprópria há de ser realizada, obrigatoriamente, na situação fática, e jamais no plano abstrato. Nesse contexto, o fato real deve ser confrontado com um princípio basilar do Direito Penal, qual seja, o da **necessidade da pena, consagrado no art. 59, caput, do Código Penal**. O juiz, levando em conta as circunstâncias simultâneas e posteriores ao fato típico e ilícito cometido por agente culpável, deixa de aplicar a pena, pois falta interesse para tanto. Exemplo: “A” cometeu o crime furto privilegiado (CP, art. 155, § 2.º). Dois anos depois do fato, sem ter ainda se verificado a prescrição, nota-se que ele não apresentou nenhum outro deslize em seu comportamento, razão pela qual a pena quiçá revele-se prescindível para atender às finalidades do Direito Penal.

f) Consumação e Tentativa:

• **Iter criminis**: É o conjunto das fases que se sucedem cronologicamente no desenvolvimento do delito. É dividido em duas fases: interna e externa.

FASE INTERNA	FASE EXTERNA
COGITAÇÃO: simples ideia do crime. É <u>sempre</u> impunível, por conta do princípio da materialização do fato. O direito penal só pune comportamento humano.	ATOS EXECUTÓRIOS: o fato somente passa a ser punido com o início da execução. O início dos atos executórios pode se dar com o início da realização da conduta típica (majoritário) ou quando começar a ser colocado em prática o plano delitivo do autor, momento imediatamente anterior

4 SANCHES, Rogério. ob. cit. p. 78.

5 MASSON, Cléber. *Direito Penal Esquematizado*: parte geral – vol.1. 11.ed, São Paulo: Método, 2017, p. 48.

	ao início da realização da conduta típica STJ, REsp 113603/DF.
ATOS PREPARATÓRIOS (<i>conatus remotus</i>): o agente procura criar condições para a realização da conduta delituosa. <u>Em regra,</u> os atos preparatórios são impuníveis, salvo quando por si só configurarem outro delito e este não seja absolvido pelo crime-fim.	CONSUMAÇÃO: assinala o instante da composição plena do fato criminoso. Momento em que no crime se reúnem todos os elementos de sua definição legal.

g) Crime Consumado:

- **Conceito:** Considera-se crime consumado a realização do tipo penal por inteiro, nele encerrando o *iter criminis*. É o instante da composição **PLENA** do fato criminoso.

Art. 14. Diz-se o crime:

I - Consumado, quando nele se reúnem **todos os elementos de sua definição legal;**

CRIME MATERIAL: o tipo penal descreve **conduta e o resultado naturalístico**, sendo este, **indispensável** para a consumação. Ex. homicídio.

CRIME FORMAL: o tipo penal descreve **conduta e o resultado naturalístico**, mas este último é **dispensado** para a consumação do crime. É o mero exaurimento. A consumação ocorre com a simples conduta. Ex. art. 158 CP (extorsão).

CRIME DE MERA CONDUTA: o tipo penal descreve uma **mera conduta**, sem descrever resultado naturalístico. Ex. violação de domicílio; omissão de socorro.

CRIME PERMANENTE: a consumação se protraí no tempo (até que o agente encerra conduta delituosa). Ex: crime de sequestro, cárcere privado.

CRIME HABITUAL: a consumação exige reiteração da conduta típica. Ex.: crime curanderismo. Se o agente realiza 1 ato, o fato é atípico. Quanto realiza atos reiterados o fato é típico.

Súmula n. 711 do STF: A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.

- A consumação não se confunde com o exaurimento. Diz-se crime exaurido (ou esgotado plenamente) os acontecimentos posteriores ao término do iter criminis.

h) Crime Tentado:

Art. 14. Diz-se o crime:

II - Tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

- **Conceito:** O crime é tentado quando, iniciada a sua execução, o agente não o consuma por razões alheias à sua vontade.

IMPORTANTE! Percebam que o legislador deixa claro no Código Penal que tentativa é o INÍCIO DA EXECUÇÃO de um crime que somente não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

- **Consequências** (art. 14, parágrafo único, do CP):

Art. 14, Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

- **Infrações penais que NÃO ADMITEM tentativa:**

CRIME CULPOSO: não há dolo de consumação. A culpa imprópria (**DESCRIMINANTE PUTATIVA**) tem dolo de consumação, razão pela qual, parcela da doutrina, nesse caso, admite a tentativa.

CRIME PRETERDOLOSO: não há dolo de consumação quanto ao resultado agravador (subsequente) culposos, mas há dolo existente no antecedente (**PARTE FRUSTRADA É A DOLOSA**), que admite tentativa.

CONTRAVENÇÃO PENAL: o art. 4º da LCP diz que **NÃO SE PUNE** a tentativa de contravenção. É possível a tentativa, ela apenas não será punida.

CRIME DE ATENTADO OU EMPREENDIMENTO: não se pode punir tentativa de tentativa. A tentativa é punida com a mesma pena que a consumação. Ex: art. 352: Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa.

CRIME HABITUAL: ou há reiteração de atos e o delito está consumado, ou tem-se um só ato e o fato é atípico.

CRIME UNISSUBSISTENTE: Consideram-se consumados com a prática de um único ato. A execução não admite fracionamento. Logo, não admite tentativa.

CRIMES QUE SÓ SÃO PUNÍVEIS QUANDO HÁ DETERMINADO RESULTADO: São aqueles que dependem do cumprimento de uma condição para que possam ser punidos. Ex.: art. 122 (auxílio ao suicídio), pois, somente há a punição desse tipo penal se resultar em morte ou lesão corporal.

OMISSIVOS PRÓPRIOS: é um crime unissubsistente que se realiza com um único ato (deixar de fazer). Se o agente não realizar a conduta, o crime se consuma. Se o agente realiza a conduta, não haverá crime. Observe que é possível tentativa nos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão.

i) Desistência voluntária x Arrependimento eficaz x Arrependimento Posterior:

CP, Art. 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução (**DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA**) ou impede que o resultado se produza (**ARREPENDIMENTO EFICAZ**), só responde pelos atos já praticados.

CP, Art. 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de **um a dois terços**.

- Sistematizando:

-	CONCEITO	CONSEQUÊNCIA
---	----------	--------------

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA	Ocorre quando o sujeito ativo ABANDONA VOLUNTARIAMENTE A EXECUÇÃO DO CRIME quando ainda lhe sobra, do ponto de vista objetivo, uma margem de ação.	O agente responderá somente pelos atos já praticados.
ARREPENDIMENTO EFICAZ	Ocorre quando o agente, desejando retroceder na atividade delituosa percorrida, desenvolve nova conduta, após terminada a execução e antes da consumação, EVITANDO O RESULTADO NATURALÍSTICO.	O agente responderá somente pelos atos já praticados.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR	É o arrependimento que ocorre APÓS A CONSUMAÇÃO DO CRIME. O agente, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, voluntariamente e ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OU QUEIXA, RESTITUI A COISA OU REPARA o dano provocado por sua ação.	Redução da pena de UM A DOIS TERÇOS.

j) Crime Impossível:

- **Conceito:** Crime impossível é a tentativa inadequada ou inidônea, pela ineficácia absoluta do meio empregado ou pela impropriedade absoluta do objeto material. O resultado era impossível de ocorrer.

CP, Art. 17. Não se pune a tentativa quando, **por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.**

- Teorias sobre o crime impossível:

• **Teoria Sintomática:** com a sua conduta, demonstra o agente ser perigoso, razão pela qual deve ser punido, ainda que o crime se mostre impossível de ser consumado. Por ter como fundamento a **periculosidade do agente**, esta teoria se relaciona diretamente com o direito penal do autor; (trabalha no campo do direito penal do autor);

• **Teoria Subjetiva:** sendo a conduta subjetivamente perfeita (vontade consciente de praticar o delito), deve o agente sofrer a mesma pena cominada à tentativa, sendo indiferente os dados (objetivos) relativos à impropriedade do objeto ou ineficácia do meio, ainda quando absolutas;

• **Teoria Objetiva:** crime é conduta e resultado. Este configura dano ou perigo de dano ao bem jurídico. A execução deve ser idônea, ou seja, trazer a potencialidade do evento. Caso inidônea, temos configurado o crime impossível. Subdivide-se:

a) Teoria Objetiva Pura: a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto podem absolutas ou relativas;

b) Teoria Objetiva Temperada (adotada): A ineficácia do meio e a impropriedade do objeto devem ser **absolutas** para que não haja punição. Sendo relativas, pune-se a tentativa. É a teoria adota pelo Código Penal.

Exemplo: Fulano falsifica grosseiramente uma nota (dinheiro) e tenta comprar uma mercadoria, essa é uma hipótese de crime impossível.

- Elementos do Crime Impossível:

1. Início da execução
2. Não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente
3. Resultado absolutamente impossível de ser alcançado

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 96 do STJ:** O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Importante: para fins de consumação não importa se o agente consegue ou não obter a vantagem indevida. Essa obtenção da vantagem constitui mero exaurimento, que só interessa para a fixação da pena.

META 143

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 61. (...) Regime previdenciário do servidor estatutário. Normas e princípios constitucionais. As regras de transição. (...)

Na PF: Em Direito Administrativo: 61 (...) Regime previdenciário do servidor estatutário. (...) Normas e princípios constitucionais. As regras de transição. Em Direito da Seguridade Social: 21 Regime Próprio dos Servidores Públicos. Lei nº 8.112/1990 e suas alterações. Princípios e regras constitucionais.

Na PFN: 5 Regime próprio. 5.1. Regime previdenciário do servidor estatutário. 5.2 Normas e princípios constitucionais. 5.3 As regras de transição. 5.4 O novo regime previdenciário. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o **PDF Base** do curso sobre **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**.
- Ler o art. 40 da [Constituição Federal](#).
- Ler a [Emenda Constitucional 103/2019](#), arts. 3º/10; 12/13; 20/23; 26.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	ADMINISTRATIVO / PREVIDENCIÁRIO
ASSUNTO	15 AGENTES PÚBLICOS E LEI 8.112 DE 1990 6 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) RPPS na Constituição:

- Na redação originária da CF/88 havia a definição de **tempo de serviço** como único requisito para concessão de aposentadoria a servidores efetivos, que se submetiam ao RPPS.

- Com a EC 20/98 houve a alteração para **tempo de contribuição** e a **idade** como requisitos para concessão de aposentadoria. A referida emenda ainda criou o instituto “abono de permanência” para os servidores que se mantivessem na ativa mesmo já tendo completado todos os requisitos para aposentarem voluntariamente. Nessa época vigorava dois institutos também:

Integralidade: pela qual os proventos eram calculados com base na última remuneração do servidor. Quem possui direito à integralidade, aposenta com proventos igual à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se dá a aposentadoria. Como se verá, a EC 40/03 extinguiu esse direito, somente permanecendo para quem fez jus às regras de transição.

Paridade: que consistia na prerrogativa que gozava o inativo de que qualquer reajuste dado ao servidor na ativa gerava direito subjetivo de reajuste no mesmo índice na mesma proporção aos respectivos inativos.

- A EC 20/98 também incluiu o relevante §14 ao art. 40 da CF, permitindo a submissão do RPPS ao teto máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, desde que o ente respectivo criasse o regime de previdência complementar para os servidores públicos.

- A EC 41/2003, por sua vez, incluiu no texto constitucional o princípio da solidariedade do RPPS, extinguindo as regras de integralidade e paridade (somente continuaram para quem fez jus às regras de transição). Outrossim, a referida emenda impôs a contribuição dos servidores inativos, sejam aposentados ou pensionistas, porém **apenas em cima da parcela que exceda ao teto do RGPS, com a mesma alíquota dos ativos.**

- Já a EC 47/2005 definiu novas regras de transição para aqueles que ingressaram no serviço público antes de 2003 (quando foi aprovada a EC 41), além de criar a aposentadoria especial para servidores portadores de deficiência, que exerçam atividades de risco ou atividades prejudiciais à saúde, desde que as normas sejam estipuladas por meio de lei complementar.

- Por fim adveio a EC 103/2019, que alterou bem o rol do art. 40 da CF para deixá-lo mais rígido. Algumas regras da referida emenda constitucional se aplicam aos servidores públicos de todos os entes federativos. Outras normas são aplicáveis, inicialmente, apenas aos servidores públicos federais, cabendo a edição de emenda às respectivas Constituições e leis orgânicas para sua aplicação no âmbito dos Estados, do DF e dos Municípios.

b) Noções Gerais: O RPPS é o regime destinado aos servidores públicos, detentores de cargos públicos efetivos.

- Nos termos do art. 40 da CF: o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter **contributivo e solidário**, mediante contribuição do:

- respectivo **ente federativo**,

- de **servidores ativos**,

- de **aposentados** e

- de **pensionistas**,

- Ao agente público ocupante, **exclusivamente**, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, aos empregados públicos e aos contratados temporariamente aplica-se o regime geral de previdência social (RGPS) previsto no art. 201 da Constituição Federal (§13 art. 40 da CF).

- **ATENÇÃO!** O *caput* do art. 40 da CF não cita mais todos os entes políticos, como na redação anterior, o que enseja a interpretação de que não há mais imposição constitucional para que todos os entes políticos constituam RPPS.
- No caso dos Municípios que não instituíram o seu RPSS, por exemplo, os seus servidores vinculam-se ao **RGPS**, na condição de segurados empregados.
- A EC 103/2019 criou uma vedação à criação de novos RPPS, *vide*:

Art. 40, § 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

III - fiscalização pela União e controle externo e social; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

VI - mecanismos de equacionamento do deficit atuarial; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

IX - condições para adesão a consórcio público; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

- Percebam que esse novo parágrafo atribui à União a edição de uma **lei complementar** estabelecendo normas gerais sobre o RPSS.

- Além da vedação de novos RPPS, a CF ainda prevê, mesmo após a reforma, a vedação de criação de mais de um RPPS em cada ente federativo, bem como de mais de um órgão ou unidade gestora de Regime Próprio.

c) Características:

- **Caráter contributivo do regime:** o que é relevante é o tempo de contribuição e não o tempo de serviço público.

- **Caráter solidário do regime:** significa que o agente público contribui para a manutenção do sistema, em outras palavras, não há uma correlação exata entre o que efetivamente reverte para o sistema com o que é percebido a título de benefício.

- **Contagem recíproca de tempo de contribuição:** consiste no direito de os segurados computarem esse tempo de contribuição do RGPS, se houver migração para o RPPS, caso o trabalhador seja investido em cargo público efetivo de ente político que tenha criado um regime previdenciário para os seus servidores públicos permanentes, e vice-versa.

- **Equilíbrio financeiro e atuarial.**

d) Contribuições:

- É possível a incidência de contribuições previdenciárias em relação aos proventos de aposentaria e pensão no RPPS, **apenas a parcela que exceda ao teto do RGPS, com a mesma alíquota dos ativos.**

Art. 40, § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

- Especificamente sobre os apontados ou pensionistas portadores de doença incapacitante a EC 47/2005 havia estabelecido que apenas incidiria a contribuição previdenciária respectiva sobre o benefício que ultrapassasse o **dobro** do teto do RGPS (§21 art. 40). Contudo, esse dispositivo foi revogado pela EC 103/2019.

- Regramento do art. 149, § 1º, da CF:

Art. 149, § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

- Possibilidade de criação da contribuição extraordinária:

Art. 149, § 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

e) Benefícios:

• Aposentadoria por incapacidade permanente:

Art. 40, § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Veja os requisitos:

- Caracterização de incapacidade permanente para o trabalho;
- no cargo investido;
- insuscetível de readaptação.

Em regime de transição, cabe a aplicação das regras de transição do art. 26 da EC 103/2019 até o advento da lei de cada ente político:

Aposentadoria por incapacidade decorrente de doença profissional ou do trabalho ou de acidente do trabalho: média aritmética de 100% das remunerações;

Outros casos de aposentadoria por incapacidade permanente: o valor do benefício será de 60% da média aritmética das contribuições do aposentado, acrescido de 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição.

• Aposentadoria compulsória:

Foi mantido o texto do inc. II § 1º do art. 40 da CF, que trata da aposentadoria compulsória que ocorre aos 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma da lei complementar (art. 40, § 1º, II).

A aposentadoria, nessa hipótese, é paga de forma proporcional ao tempo de contribuição ou integral, caso o servidor tenha contribuído todo o tempo necessário para a concessão de aposentadoria com proventos integrais.

- **Aposentadoria voluntária:**

Para os **servidores públicos federais** a idade mínima para a aposentadoria voluntária será de:

65 anos, homens;

62 anos, mulheres.

Para os servidores dos **Estados, do DF e dos Municípios** a idade mínima será estabelecida em suas respectivas Constituições e Leis Orgânicas, porém, deverão respeitar o tempo de contribuição e os demais requisitos que LC nacional estabelecer.

Tempo mínimo de serviço público e de ocupação do cargo:

Não está mais regulado diretamente na CF, como era na redação anterior. Após a EC 103/2019, cabe a LC de cada ente federativo dispor sobre o tempo mínimo de serviço público e de ocupação do cargo.

No caso da União, enquanto não seja editado lei sobre o tema, será aplicado o teor do art. 10 da LC 103/2019:

Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores públicos federais serão aposentados:

I - voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

b) 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que cumprido

- o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e
- de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria.

Outrossim, enquanto não houver lei que defina a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria desses servidores, deverão ser observadas as regras postas no art. 26 da EC 103/2019:

Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1º A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal.

§ 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos:

Por fim, destaque-se que, no caso de o servidor cumprir todos os requisitos necessários à concessão da aposentadoria voluntária integral e não se aposentar, ele terá direito ao recebimento do abono permanência, que será pago mensalmente a ele, enquanto estiver na ativa.

Transição:

Nos termos do §7º art. 10 da EC 103/2019, aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, **enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.**

• Aposentadoria dos professores:

CF, art. 40, § 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em **5 (CINCO) ANOS** em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

Assim, em relação aos professores federais a idade ficou:

60 anos, homens;

57 anos, mulheres.

Para os demais entes federativos, como restou às Constituições e Leis Orgânicas fixarem a idade mínima para os servidores comuns, a essa idade, quando regulamentada, deverá incidir o redutor de 5 anos.

IMPORTANTE! Não há mais a garantia de redução em 5 anos no tempo de contribuição.

Na ADI 3772, o STF entendeu que a função de magistério não se restringe apenas ao trabalho em sala de aula. Segundo ementa do julgado, “as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira,

excluídos os especialistas em educação. Além disso, o Supremo excluiu do direito à aposentadoria especial os especialistas em educação.

Esse benefício se aplica ao professor universitário ou de pós-graduação em geral?

NÃO. Todo o tempo prestado deve ser no ensino de educação infantil, ensino fundamental ou médio.

• **Aposentadorias especiais:**

CF, art. 40, § 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

Com a EC 103/2019 as três hipóteses normativas de aposentadorias especiais transformaram-se em normas de **eficácia limitada**.

E o que isso significa?

Que agora, as aposentadorias especiais passaram a ser um ato discricionário do legislador, já que o próprio texto traz a expressão “poderão”. Além disso, não há mais necessidade de uma lei complementar nacional, ou seja, cada ente federativo pode aprovar uma lei complementar para regulamentar os temas.

Regra de transição para servidores públicos federais:

Art. 10, § 2º Os servidores públicos federais com direito a idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos §§ 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição Federal poderão aposentar-se, observados os seguintes requisitos:

I - o policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos;

II - o servidor público federal cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, aos 60 (sessenta) anos de idade, com 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição e contribuição, 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria;

Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco)

anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.

Para os servidores dos demais entes federativos aplica-se o teor do §7º art. 10 da EC 103/2019: “aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social”.

• **Pensão por morte:**

CF, art. 40, § 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Art. 201, § 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Como ficam as pensões já concedidas aos dependentes dos Estados, DF e Municípios enquanto não haja a citada regulamentação do tema?

Sobre esses casos, a EC 103/2019 constou uma regra de transição:

Art. 23, § 8º Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes de servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Agora, em relação ao **servidor público federal**, a renda mensal da pensão por morte, cujo óbito seja posterior à EC 103/2019, será calculada com base no art. 23 da referida emenda, que pode ser assim esquematizado:

Se o servidor público **já tivesse aposentado** ao tempo de seu falecimento, o valor da pensão será de **50%** do valor do provento de aposentadoria, acrescido de **cotas de 10%** para **cada dependente** do falecido; **OU**

Se servidor público, por sua vez, **estivesse na ativa** ao tempo de seu falecimento (**não estivesse aposentado**), o valor da pensão será de **50%** do valor que teria direito em caso de **aposentadoria por incapacidade permanente**, acrescido de **cotas de 10%** para cada dependente do falecido. Assim, primeiro faz o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, para depois aplicar 50% sobre esse valor e as cotas por número de dependente.

No caso de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave:

Se o servidor público **já tivesse aposentado** ao tempo de seu falecimento, o valor da pensão será de **100%** do valor do provento de aposentadoria, **até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social**; **OU**

Se servidor público, por sua vez, **estivesse na ativa** ao tempo de seu falecimento (**não estivesse aposentado**), o valor da pensão será de **100%** do valor que teria direito em caso de **aposentadoria por incapacidade permanente**, **até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social**;

+

50% mais 10% por dependente até o máximo de 100% para o valor que **supere o teto do Regime Geral da Previdência Social**.

Por fim, destaquem-se dois pontos importantes:

- É impossível a reversão de cotas de pensão entre dependentes.

- A EC 103/2019 constou expressamente em seu bojo que “se equiparam a filho, para fins de recebimento de pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica.

META 144

FÉRIAS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 14. Férias. Direitos do empregado, épocas de concessão e remuneração.

Na PF: 28 Férias. 28.1 Direito a férias e sua duração. 28.2 Concessão e época das férias. 28.3 Remuneração e abono de férias.

Na PFN: 7. Férias. Direitos do empregado, épocas de concessão e remuneração.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **FÉRIAS** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos da [Consolidação das Leis do Trabalho](#): 129 a 141.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **20 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com.br, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO DO TRABALHO
ASSUNTO	5.6 DESCANSO NO TRABALHO: REPOUSO ANUAL (FÉRIAS) E SEMANAL
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

- Período aquisitivo x Período concessivo:

O empregado precisa trabalhar 12 (doze) meses para ter direito às férias. Isso é o período aquisitivo.

Nos doze meses seguintes à conclusão do período aquisitivo, o empregado irá desfrutar as férias (período concessivo).

A época da concessão será a que melhor atenda os interesses do empregador.

- Duração do período de férias x faltas injustificadas:

DURAÇÃO DAS FÉRIAS DO EMPREGADO (ART. 130, CLT)	
NÚMERO DE FALTAS INJUSTIFICADAS	DIAS DE FÉRIAS
Até 5 faltas	30 dias
6 a 14 faltas	24 dias
15 a 23 faltas	18 dias
24 a 32 faltas	12 dias
Acima de 32 faltas	Não há direito a férias

RISCO DE PEGADINHA: as faltas injustificadas acabam acarretando perda de dias de férias, mas veja que a lei dá a proporção. Logo, cuidado com questão que dizem que, para cada falta injustificada, há o desconto de um dia de férias.

- A Reforma Trabalhista unificou o regime de duração das férias dos trabalhadores. Assim, o tempo de férias dos trabalhadores em regime tempo parcial passa a ser igual ao dos demais trabalhadores.

- Perda do direito de férias (art. 133, CLT):

Recebimento de benefício previdenciário por mais de seis meses, ainda que descontínuos.

Paralisação da empresa por mais de trinta dias.

Gozo de licença remunerada por mais de trinta dias.

Saída do emprego sem nova admissão em sessenta dias

Mais de 32 faltas injustificadas.

- Durante o período de férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, exceto se já estiver obrigado a fazê-lo em razão do vínculo empregatício anterior (art. 138 da CLT).

- **Fracionamento das férias individuais:** A Reforma passou a permitir o fracionamento das férias do empregado **SEM O CARÁTER EXCEPCIONAL** anteriormente exigido, desde que atendidos os seguintes requisitos:

Concordância do empregado;

Fracionamento em até **3 PERÍODOS**, sendo que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias corridos e os demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos.

- A Reforma Trabalhista revogou o § 2º do art. 143 da CLT e passou a permitir o fracionamento das férias a todos os empregados indistintamente, inclusive aos menores de 18 anos e maiores de 50 anos, para os quais havia vedação.

- Abono (venda de férias):

Limite de 1/3.

Se solicitado o abono dentro do prazo de até quinze dias antes do término do período aquisitivo, o empregador é obrigado a conceder o abono.

O pagamento das férias, bem como do abono pecuniário, deverá ocorrer em até dois dias antes do início das férias.

A Reforma Trabalhista passou a permitir o direito ao abono de férias também aos empregados em regime de tempo **PARCIAL**.

- Extinção do contrato de trabalho e o pagamento de férias:

Férias cujo período aquisitivo esteja completo: sempre será devida. Não importa se houve demissão por justa causa.

Férias proporcionais: Segundo o TST, até mesmo o empregado que pede demissão tem direito às férias proporcionais (Súmula 261 do TST). Só não tem direito o empregado que é demitido por justa causa.

Culpa recíproca: Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 7 do TST:** A indenização pelo não-deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação ou, se for o caso, na da extinção do contrato.
- **Súmula n. 14 do TST:** Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.
- **Súmula n. 46 do TST:** As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina.
- **Súmula n. 81 do TST:** Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro.
- **Súmula n. 171 do TST:** Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 (doze) meses (art. 147 da CLT)
- **Súmula n. 261 do TST:** O empregado que se demite antes de completar 12 (doze) meses de serviço tem direito a férias proporcionais.

- **Súmula n. 328 do TST:** O pagamento das férias, integrais ou proporcionais, gozadas ou não, na vigência da CF/1988, sujeita-se ao acréscimo do terço previsto no respectivo art. 7º, XVII.

META 144

TERCEIRO SETOR

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 15. Terceiro setor. Lei nº 13.019, de 2014. Lei nº 9.790, de 1999. Lei nº 9.637, de 1998.

Na PF: 14 Entidades paraestatais em geral.

Na PFN: 10. Terceiro setor (Leis nºs 9.637/1998, 9.790/1999 e 13.019/2014 e respectivas alterações).

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler **TERCEIRO SETOR** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler as seguintes leis, com atenção aos dispositivos mencionados:
 - [Lei nº 9.637/98](#): arts. 1º ao 16;
 - [Lei nº 9.790/99](#): arts. 1º ao 9º e arts. 16 ao 20;
 - [Lei nº 13.019/14](#), alterada pela lei nº 13.204/15: arts. 1º ao 3º.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **20 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO	3.10 ENTIDADES PARAESTATAIS OU TERCEIRO SETOR
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Conceito Moderno de Paraestatais: entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que realizam atividades de interesse social. São entidades que não compõem a Administração Pública direta nem indireta.

b) Serviço Social Autônomo:

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos.
Não integram a Administração Pública.
Sua criação deve ser autorizada por lei.
Prestam serviços de interesse público em favor de certas categorias sociais ou profissionais. Todavia, não prestam serviços públicos.
São conhecidos como "Sistema S".
São custeados por contribuições compulsórias e, por isso, representam verdadeira parafiscalidade tributária.
Estão sujeitas ao controle do TCU.
Não estão sujeitos à licitação, mas o TCU entende que devem obedecer aos princípios que orientam a Lei de Licitações.
Seu pessoal é regido pela CLT.
Segundo o STF (RE 789.874), os serviços sociais autônomos não estão sujeitos a concurso público para contratação de seu pessoal, embora o TCU tenha recomendado que haja procedimento de seleção que obedece aos critérios isonômicos.
TCU entende que seus empregados não estão sujeitos ao teto remuneratório.
Segundo o STF, gozam de imunidade tributária (ver julgado abaixo).
Não gozam das prerrogativas processuais relativas à Fazenda Pública.
Quando as contribuições ingressam nos cofres das entidades do Sistema S, elas perdem o caráter de público (ACO 1953).
Exemplos: SESI, SENAI, SESC etc.

c) Organizações Sociais e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público:

OS – LEI 9.637/98	OSCIP – LEI 9.790/99
Pessoas privadas sem fins lucrativos e não integrantes da administração pública.	
Atuação em área de interesse social determinada por lei respectiva.	
São entidades de âmbito federal. A lei não é nacional.	
A mesma entidade não pode ser ao mesmo tempo OS e OSCIP.	
As áreas de atuação das organizações sociais são: ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde.	O art. 2º da Lei traz um rol de pessoas que não podem ser OSCIP.
Foram idealizadas para substituir órgãos ou entidades da administração em atividades sociais.	Não foram idealizadas para substituir órgãos ou entidades da administração. Prestam serviços de utilidade pública .
Qualificação é ato discricionário .	Qualificação é ato vinculado .
O instrumento é o contrato de gestão .	O instrumento é o termo de parceria . DECORE: OsciParceria.
Qualificação depende de aprovação Ministro de Estado ou titular de órgão supervisor da área de atividade correspondente ao objeto social da OS.	Qualificação depende de ato do Ministro de Justiça , reconhecendo a qualificação.
Não há previsão legal de prazo a ser observado entre a constituição da entidade privada e a sua qualificação como organização social.	A entidade privada, para se qualificar como OSCIP, deve ter sido constituída e encontrar-se em funcionamento regular há pelo menos 3 anos .

A lei exige que as OS possuam conselho de administração , do qual participem representantes do poder público .	A lei não exige que a OSCIP tenha conselho de administração. A lei não exige representantes do poder público em órgãos da entidade.
A lei não exige que a OS tenha Conselho Fiscal.	A lei exige que a OSCIP tenha um conselho fiscal .
É hipótese de licitação dispensável a contratação de OS pelo Poder Público. Art. 24, XXIV, da Lei de Licitações: para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.	Não existe hipótese legal de licitação dispensável.
A OS não precisa seguir as regras da Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93). Entretanto, entende-se que deve respeitar os princípios da Administração Pública.	

• Com base no § 5º art. 1º do Decreto n. 5.504/2005, a doutrina afirmava que tanto as Organizações Sociais (OS) quanto às OSCIPs deveriam fazer licitação para contratações resultantes da aplicação de recursos e bens repassados diretamente pela União. **Essa norma ainda persiste?**

NÃO. Foi revogada pelo Decreto n. 9.190/2017. Veja:

§ 5º. Aplica-se o disposto neste artigo às entidades qualificadas como Organizações Sociais, na forma da Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998, e às entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, na forma da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, relativamente aos recursos por elas administrados oriundos de repasses da União, em face dos respectivos contratos de gestão ou termos de parceria. (Revogado pelo Decreto nº 9.190, de 2017).

d) Organizações Sociais Civis:

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS CIVIS

Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos.

Não integram a Administração Pública.

As seguintes pessoas podem ser OSC:

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social.

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.

Na lei das OSC, existem três formas de parceria:

a) TERMO DE COLABORAÇÃO: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco **propostas pela administração pública** que envolvam a transferência de recursos financeiros;

b) TERMO DE FOMENTO: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco **propostas pelas**

organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros;

c) ACORDO DE COOPERAÇÃO: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que **não envolvam a transferência de recursos financeiros**;

CHAMAMENTO PÚBLICO: procedimento destinado a **selecionar organização da sociedade civil** para firmar parceria por meio de **termo de colaboração ou de fomento**, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Art. 27, § 2º Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do chamamento público.

Art. 27, § 6º A homologação **NÃO GERA DIREITO** para a organização da sociedade civil à celebração da parceria.

Não estão sujeitos à licitação, mas o TCU entende que devem obedecer aos princípios que orientam a Lei de Licitações.

Seu pessoal é regido pela CLT.

Segundo o STF (RE 789.874), os serviços sociais autônomos não estão sujeitos a concurso público para contratação de seu pessoal, embora o TCU tenha recomendado que haja procedimento de seleção que obedece aos critérios isonômicos.

TCU entende que seus empregados não estão sujeitos ao teto remuneratório.

e) Entidades de Apoio:

ENTIDADES DE APOIO

Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos.

São instituídas por servidores públicos, em nome próprio.

Não têm uma lei geral.

Só há disciplina legal para uma espécie do gênero "entidades de apoio": as fundações instituídas com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, de interesse das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e demais Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs).

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

• **Súmula n. 516 do STF:** O Serviço Social da Indústria - Sesi - está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual.

• **Súmula n. 666 do STJ:** A legitimidade passiva, em demandas que visam à restituição de contribuições de terceiros, está vinculada à capacidade tributária ativa; assim, nas hipóteses em que as entidades terceiras são meras destinatárias das contribuições, não possuem elas legitimidade ad causam para figurar no polo passivo, juntamente com a União.

• ***De quem é a competência para julgar as causas envolvendo os serviços sociais autônomos?*** Em regra, a competência é da Justiça Comum Estadual. Precedente: RE 414375/SC.

• Os serviços sociais autônomos precisam realizar concurso público para contratar seu pessoal? NÃO. Os serviços sociais autônomos, por possuírem natureza jurídica de direito privado e não integrarem a Administração Pública, mesmo que desempenhem atividade de interesse público em cooperação com o ente estatal, NÃO estão sujeitos à observância da regra de concurso público (art. 37, II, da CF/88) para contratação de seu pessoal. Obs.: vale ressaltar, no entanto, que o fato de as entidades do Sistema "S" não estarem submetidas aos ditames constitucionais do art. 37, não as exime de manterem um padrão de objetividade e eficiência na contratação e nos gastos com seu pessoal. Precedente: RE 789874/DF (repercussão geral) (Info 759).

- O diretor de organização social pode ser considerado funcionário público por equiparação para fins penais (art. 327, § 1º do CP). Isso porque as organizações sociais que celebram contratos de gestão com o Poder Público devem ser consideradas “entidades paraestatais”, nos termos do art. 327, § 1º do CP. Precedente: Info 915 do STF.
- Os serviços sociais autônomos não precisam realizar concurso público para contratar seu pessoal, pois possuem natureza jurídica de direito privado e não integram a Administração Pública, mesmo que desempenhem atividade de interesse público em cooperação com o ente estatal. Precedente: Info 759 do STF.
- Os recursos geridos pelos serviços sociais autônomos não são considerados recursos públicos. Embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. Assim, quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos, perde o caráter de recurso público. Precedente: ACO 1953.
- Os serviços sociais autônomos gozam de imunidade tributária. As entidades do chamado “Sistema S”, tais como SESI, SENAI, SENAC e SEBRAE, gozam de imunidade porque promovem cursos para a inserção de profissionais no mercado de trabalho, sendo consideradas instituições de educação e assistência social. Se o SENAC adquire um terreno para a construção de sua sede, já havendo inclusive um projeto nesse sentido, deverá incidir a imunidade nesse caso considerando que o imóvel será destinado às suas finalidades essenciais. Precedente: Info 720 do STF.
- Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que:

- (i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98;
- (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF;
- (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF;
- (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade;
- (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas. Precedente: ADI 1923.

• Os serviços sociais autônomos gozam de imunidade tributária? SIM. O art. 150, VI, “c” da CF/88 prevê que as instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, gozam de imunidade tributária quanto aos impostos, desde que atendidos os requisitos previstos na lei. As entidades do chamado “Sistema S”, tais como SESI, SENAI, SENAC e SEBRAE, também gozam de imunidade porque promovem cursos para a inserção de profissionais no mercado de trabalho, sendo consideradas instituições de educação e assistência social. Se o SENAC adquire um terreno para a construção de sua sede, já havendo inclusive um projeto nesse sentido, deverá incidir a imunidade nesse caso considerando que o imóvel será destinado às suas finalidades essenciais. Precedente: 470520/SP (Info 720).

- Os recursos geridos pelos serviços sociais autônomos são considerados recursos públicos? NÃO. Segundo entende o STF, os serviços sociais autônomos do denominado sistema “S”, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. Assim, quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos, perde o caráter de recurso público. Precedentes: STF. ACO 1953.
- Os serviços sociais autônomos gozam das prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública (ex.: prazo em dobro para recorrer)? NÃO. As entidades paraestatais não gozam dos privilégios processuais concedidos à Fazenda Pública. Precedente: STF. AI 841548 RG.
- O conceito de dirigentes de organização da sociedade civil estabelecido no artigo 2º, inciso IV, da Lei Federal n. 13.019/2014 contempla profissionais com a atuação efetiva na gestão executiva da entidade, por meio do exercício de funções de administração, gestão, controle e representação da pessoa jurídica, e, por isso, não se estende aos membros de órgãos colegiados não executivos, independentemente da nomenclatura adotada pelo estatuto social.

META 145

COMPETÊNCIA E NORMAS TRIBUTÁRIAS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 5. Código Tributário Nacional. Competência tributária e suas limitações. Normas gerais de direito tributário. Norma tributária: espécies; vigência e aplicação; interpretação e integração; natureza.

Na PF: 3 Norma tributária. Espécies. Vigência e aplicação. Interpretação e integração. Natureza.

Na PFN: 6. Código Tributário Nacional: normas gerais de direito tributário. 7. Legislação Tributária: disposições gerais, natureza; espécies; vigência e aplicação; interpretação e integração.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler **NORMA TRIBUTÁRIA** e **COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA** pelo **PDF Base** do curso.
- Leitura dos seguintes artigos do [Código Tributário Nacional](#): 6º a 8º; 96 a 112.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **20 questões** sobre os assuntos no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO	3 COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 7 LEGISLAÇÃO DO DIREITO TRIBUTÁRIO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Gerais:

- **Natureza do CTN:** O CTN não nasceu com status de lei complementar. Todavia, o CTN tem força de lei complementar desde 15 de março de 1967 (CF de 1967) e não a partir da CF de 1988. As normas gerais em matéria tributária constantes do CTN têm, hoje, status de lei complementar, só podendo ser alteradas por lei complementar.

- Hipóteses que exigem regulação por **LEI COMPLEMENTAR:** Art. 146 da CF.

• TRIBUTOS QUE EXIGEM LEI COMPLEMENTAR:

IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RESIDUAIS
DECORE: Quem tem GRANDE FORTUNA não pede EMPRÉSTIMO e não paga IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RESIDUAIS .

b) Competência Tributária x Capacidade Tributária Ativa:

CAPACIDADE TRIBUTÁRIA	Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. - Esse dispositivo trata da capacidade tributária ativa, que é delegável de uma pessoa jurídica de direito público para outra. A capacidade tributária ativa é diferente de competência tributária. Veja abaixo.
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA	Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da Constituição.

- A competência tributária é indelegável, intransferível, inalterável e irrenunciável, pois é traçada pela CF. Desse modo, admitir a delegação de competência para instituir um tributo é o mesmo que admitir que a Constituição seja alterada por norma infraconstitucional.

- Características da competência tributária:

FACULTATIVIDADE
INDELEGABILIDADE
INALTERABILIDADE
INCADUCABILIDADE
PRIVATIVIDADE

- A Constituição Federal não cria tributos, apenas outorga competência para que os entes políticos o façam por meio de leis próprias. Lembre-se de que o parágrafo único do art. 11 da LRF exige que todos os IMPOSTOS sejam criados pelos entes políticos, sob pena de vedação ao repasse de transferências voluntária. Isso não afasta a facultatividade. Apenas implica sanção. É o entendimento majoritário.

- Bitributação x *Bis in idem*:

BITRIBUTAÇÃO ocorre quando entes tributantes diversos exigem do mesmo sujeito passivo tributos decorrentes do mesmo fato gerador. **(BI vem de dois: dois entes cobrando)**. Em regra, é vedada.

BIS IN IDEM ocorre quando o mesmo ente edita leis exigindo tributos diversos sobre o mesmo fato gerador. Não há proibição expressa.

- Impossibilidade de o CTN alterar conceitos de direito privado que estejam consagrados na CF/88.

- Decorar as normas complementares e os prazos para entrar em vigor (art. 100 e 103).

- Interpretação literal (art. 111):

Art. 111. Interpreta-se **LITERALMENTE** a legislação tributária que disponha sobre:

I - SUSPENSÃO OU EXCLUSÃO do crédito tributário;

II - outorga de ISENÇÃO;

III - dispensa do cumprimento de OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS.

- Analogia não pode resultar em Exigência. Equidade não pode resultar em Dispensa de tributo. (AE-ED).

META 145

REVISÃO: DIREITO PROCESSUAL CIVIL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 18	Inquérito Policial; Ação Penal; Prisões e Liberdade Provisória.
SEMANA 19	Provas.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 18 e 19**.
- Resolva, pelo menos, **30 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 146

DIREITO COLETIVO DO TRABALHO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 19. Direito coletivo. Organizações sindicais: natureza jurídica, criação, administração e dissolução de sindicatos. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Mediação e arbitragem. Direito de greve. Serviços essenciais. Condutas antissindicais e consequências.

Na PF: 33 Direito coletivo do trabalho. 33.1 Princípios, Sindicalização, Receitas do Sindicato. 33.2 Organizações sindicais: natureza jurídica, criação, liberdade, administração e dissolução de sindicatos. 33.3 Acordos e convenções coletivas de trabalho: Vigência, duração, efeitos e extensão dos instrumentos normativos. 33.4 Negociação coletiva e flexibilização. 33.5 Conceito de categoria. 33.6 Categoria diferenciada. 34 Mediação e arbitragem. 35 Direito de greve. 35.1 Serviços essenciais. 35.2 Condutas antissindicais e consequências. 36 Profissões regulamentadas. 37 Fiscalização trabalhista.

Na PFN: 11. Direito coletivo do trabalho: conceito, conteúdo e funções. Conflitos coletivos de trabalho e mecanismos para sua solução. Sindicalismo. Regimes de regulação sindical. Liberdade sindical e suas dimensões. Conceito de categoria e categoria profissional diferenciada. Convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho: distinções, vigência, duração, hierarquia, efeitos e extensão. Relação entre o negociado e o legislado.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **DIREITO COLETIVO DO TRABALHO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos da [Constituição Federal](#): 7º, XXI, 8º, VI e 9º.
- Ler os seguintes artigos da [Consolidação das Leis do Trabalho](#): 511 a 514/540 a 547/611 a 625.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.

- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO DO TRABALHO
ASSUNTO	10 DIREITO COLETIVO DO TRABALHO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Princípios Específicos do Direito Coletivo:

COMPULSORIEDADE NEGOCIAL	Esse princípio tem por fundamento a obrigatoriedade de que as partes integrantes da negociação coletiva não a rechacem de plano. Isso porque negar-se a negociar significa negar a existência dos próprios sujeitos coletivos e colocar por terra o instituto da negociação coletiva.
LIBERDADE SINDICAL E SEUS SUBPRINCÍPIOS	A liberdade sindical é o princípio estruturante do direito coletivo do trabalho em um Estado Democrático de Direito. Assim, de acordo com esse princípio, o Estado não pode intervir ou interferir na entidade sindical. O sindicato é, portanto, livre quanto a sua fundação, organização e filiação, tem como fundamento o postulado nos artigos 5º e 8º da CF/88. É necessário, entretanto, mencionar que a liberdade sindical no Brasil não é plena, uma vez que, existe o princípio da unicidade sindical.
LIBERDADE DE FUNDAÇÃO OU CRIAÇÃO DO SINDICATO	De acordo com a CF, a lei não pode exigir autorização especial para criação do sindicato. Nesse sentido, há duas etapas para criação do sindicato: o primeiro passo é o registro no cartório para aquisição de personalidade

	jurídica e, posteriormente, é preciso o registro no MTE, para controle da unicidade sindical.
LIBERDADE DE ADMINISTRAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO	A administração interna será de acordo com o estatuto do sindicato. Um exemplo da possibilidade de limitação a esse princípio é o postulado inserto no art. 522, caput, da CLT.
LIBERDADE DE FILIAÇÃO	A liberdade de filiação é, portanto, a manifestação da liberdade sindical individual, que consiste na participação do indivíduo nas atividades dos sindicatos caso queira. Ninguém é obrigado a se filiar a sindicato algum.
AUTORREGULAMENTAÇÃO	É o poder conferido aos sindicatos de estabelecer normas coletivas que serão aplicadas no contrato de trabalho. Aqui emerge uma das principais figuras entabuladas pela Reforma Trabalhista: as convenções e acordos coletivos de trabalho passam a prevalecer sobre a lei em diversas hipóteses, nos termos do art. 611-A da CLT.
ADEQUAÇÃO SETORIAL NEGOCIADA OU LIMITE DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA OU CONTRAPARTIDA	Somente cláusulas de indisponibilidade relativa podem ser negociadas. Cláusulas de indisponibilidade absoluta, ligadas à dignidade do trabalhador não podem ser flexibilizadas. O descumprimento do princípio da contrapartida não enseja nulidade do negócio jurídico inteiro. As restrições à negociação coletiva foram traçadas no art. 611-B da CLT.

- A análise atenta dos artigos 611-A e 611-B é de suma importância para compreender a amplitude do “poder” das negociações coletivos e seu respectivo limite.

- A **CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO** está disciplinada no artigo 611, *caput*, da CLT. É instrumento firmado pelos sindicatos da categoria econômica. O alcance das normas coletivas firmadas na convenção não se limita aos filiados, mas todo o “âmbito das respectivas representações”. As **CONVENÇÕES COLETIVAS**, firmadas entre

sindicatos da categoria profissional e econômicas, obrigam as empresas do setor a cumprir as normas estabelecidas. Nesse caso, como se trata de um instrumento abrangente, **TODAS** as empresas do setor estarão obrigadas ao cumprimento das cláusulas prevista no instrumento.

- Por sua vez, o **ACORDO COLETIVO DE TRABALHO** está disposto no artigo 611, §1º, CLT. É um instrumento firmado pelo sindicato da categoria profissional com uma ou mais empresas. Veja que há obrigatoriedade da presença do sindicato dos trabalhadores para que o instrumento coletivo seja válido. O alcance das normas firmadas no acordo será aplicável no âmbito da empresa ou empresas acordantes, ou seja, há aplicação a todos os empregados daquela ou daquelas empresas, independentemente de filiação ao sindicato.

- **Ponto em comum entre acordo e convenção:** serão fixadas condições de trabalho que serão aplicadas aos contratos individuais de trabalho, como reajustes, estabilidade e outros. Uma vez fixado o acordo e convenção, haverá a aplicação uniforme entre filiados e não filiados, pois possuem efeito *erga omnes*.

- **Diferença entre acordo e convenção:** reside no fato de que a **CONVENÇÃO COLETIVA É MAIS ABRANGENTE DO QUE O ACORDO**, pois envolve os sindicatos de ambas as categorias. O acordo tem abrangência mais restrita, envolvendo apenas os empregados da empresa ou empresas que o celebraram. No acordo coletivo, costumam ser discutidas questões do dia a dia da empresa, como locais de amamentação, posicionamento das máquinas na empresa e uso do telefone e e-mail. Com a Reforma Trabalhista, as condições estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva. Veja:

Art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho **SEMPRE PREVALECERÃO** sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.

- A Reforma Trabalhista ampliou significativamente as possibilidades de ajuste entre empregados e empregadores em 13 hipóteses:

- Compensação de jornada (art. 59, § 6º, CLT)
- Banco de horas semestral (art. 59, § 5º, CLT)
- Jornada 12 x 36 (art. 59-A, CLT)
- Alteração do regime presencial para o teletrabalho (art. 75-C, § 1º, CLT)
- Compra e manutenção de equipamentos necessários ao teletrabalho (art. 75-D, CLT).
- Fracionamento das férias (art. 134, § 1º, CLT)
- Intervalo para amamentação (art. 396, CLT)
- Empregado "hipersuficiente" (art. 444, parágrafo único e 611-A da CLT)
- Forma de pagamento das verbas rescisórias (art. 477, § 4º, I, da CLT)
- Eficácia liberatória no Plano de Demissão Voluntária (art. 477-B, parte final, CLT)
- Distrato (art. 484-A, CLT)
- Celebração da cláusula compromissória de arbitragem (art. 507-A, CLT)
- Quitação anual de obrigações trabalhistas (art. 507-B, CLT)

b) Fontes de Custeio do Sindicato:

- A doutrina aponta a existência de **4 tipos de contribuições** para o custeio do sindicato:

FONTES DE CUSTEIO DO SINDICATO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	MENSALIDADE SINDICAL
Prevista na 2ª parte do art. 8º, IV, da CF.	Prevista na 1ª parte do art. 8º, IV, da CF.	Prevista no art. 513, alínea e, da CLT.	Prevista no Art. 548, b, da CLT.
Na época em que era obrigatória, era chamada de "imposto sindical", expressão incorreta porque não é imposto.	Também chamada de "contribuição de assembleia".	Também chamada de taxa de reversão.	Também chamada de mensalidade estatutária ou associativa.

Trata-se de contribuição de recolhimento FACULTATIVO, mediante prévia e expressa autorização do empregado, empregador e profissional liberal.	NÃO é tributo. Tem como função precípua custear o sistema confederativo, isto é, sindicatos, federações e confederações.	Tem como finalidade compensar os custos decorrentes da participação nas negociações coletivas, e, ainda, em razão da conquista de condições mais benéficas aos trabalhadores.	É voltada para a manutenção de atividades recreativas e assistenciais do sindicato. Ex.: manutenção de clubes, dentistas etc.
Para os EMPREGADOS: desconto de 1 dia de trabalho da remuneração no mês de março. O repasse ao sindicato ocorre no mês de abril. Para os EMPREGADORES: a) Valor cobrado é proporcional ao capital social da empresa; b) Recolhimento ocorre no mês de janeiro;	Fixada pela assembleia geral do sindicato. O desconto é feito na folha de pagamento dos empregados. A Reforma, em nada, mudou em relação a este instituto, que só pode ser exigido de filiados ao sindicato. Abrange TODOS os sindicalizados, inclusive aqueles	O precedente normativo n. 119 do TST aduz que esta contribuição não pode ser cobrada dos empregados não associados ao sindicato.	Para os EMPREGADOS: desconto de 1 dia de trabalho da remuneração no mês de março. O repasse ao sindicato ocorre no mês de abril. Para os EMPREGADORES: a) Valor cobrado é proporcional ao capital social da empresa; b) Recolhimento ocorre no mês de janeiro;

c) Microempresas e EPP optante pelo simples Nacional: isenção da contribuição patronal sindical. Para os PROFISSIONAIS LIBERAIS: a) Pagamento dos valores em fevereiro de cada ano; b) isenção: advogados (art. 47, Estatuto da OAB).	que se manifestarem contrários a sua instituição A SV n. 40 do STF colocou fim à discussão sobre a possibilidade de cobrança ou não de não filiados. LEMBRANDO que, caso a CC seja aprovada por assembleia geral do sindicato, terá plena aplicação a todos os sindicalizados.	c) Microempresas e EPP optante pelo simples Nacional: isenção da contribuição patronal sindical. Para os PROFISSIONAIS LIBERAIS: a) Pagamento dos valores em fevereiro de cada ano; b) isenção: advogados (art. 47, Estatuto da OAB).
--	--	--

c) Desmembramento:

- Os próprios trabalhadores interessados podem criar novos sindicatos, desmembrando-os em relação aos anteriores. Nada obstante, há de se atentar ao princípio da unicidade sindical, conforme o artigo 8º, inciso II, da CF/88.

d) Dissolução:

- Tendo em vista a vedação de interferência ou intervenção estatal na organização sindical, não é possível realizar a dissolução do sindicato por via administrativa. Essa proibição é fundamental para o desenvolvimento das atividades sindicais na defesa dos interesses judiciais e extrajudiciais da categoria representada. Há duas formas de dissolução do sindicato:

- 1ª forma: VOLUNTÁRIA. Ocorre por iniciativa dos próprios interessados na dissolução, conforme as regras previstas no estatuto e deliberadas na assembleia geral.
- 2ª forma: FORÇADA: a dissolução é imposta pelo Estado, sempre via processo judicial, conforme aduz o art. 5º, XIX, CF.

e) Organização do Sindicato:

ASSEMBLEIA GERAL: ÓRGÃO DELIBERATIVO:
Eleição dos dirigentes;
Aprovação das contas;
Aplicação do patrimônio;
Julgamento dos atos da diretoria;
Pronunciamento sobre dissídio do trabalho.
DIRETORIA:
Função de administrar
Composta de, no mínimo, 3 e, no máximo, 7 membros;
Estabilidade limitada a 7 membros (art. 522 da CLT);
Presidente é eleito pela diretoria (eleição indireta).
CONSELHO FISCAL:
Gestão financeira do sindicato;
Composto por 3 membros;
Eleitos pela assembleia geral;
Não tem estabilidade (OJ nº 365 do TST).

f) Entidades de Grau Superior: Federação e Confederação:

- A federação e a confederação são entidades de grau superior, que têm a função de defender interesses de determinada categoria específica no âmbito de sua atuação.

- **Federações:** são organizadas nos Estados-membros. São entidades de segundo grau compostas de, no mínimo, cinco sindicatos que representam a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas. O objetivo da federação é coordenar interesses e reunir os sindicatos.
- **Confederações:** são entidades de âmbito nacional, com sede em Brasília. São formadas, no mínimo, por três federações. Têm como objetivo coordenar as federações e sindicatos do seu setor. Cabe lembrar que as confederações possuem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, conforme previsto na CF.
- **Centrais sindicais:** São entidades abrangentes que não representam um grupo ou categoria específica, por exemplo, podem a elas se filiar sindicato dos trabalhadores rurais e do comércio. Ademais, tanto os sindicatos quanto as federações e confederações podem se filiar as centrais sindicais. Por fim, essas entidades representam apenas os trabalhadores, pois são formadas apenas por categorias profissionais. Não há centrais sindicais de empregadores.
- A doutrina aponta duas atribuições específicas das centrais sindicais:

- a) Coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a ela filiadas.
- b) Participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços, em que estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores.

g) Cláusulas Antissindicais:

Cláusula de filiação forçada ou automática dos trabalhadores: as cláusulas em convenções e acordos coletivos que determinam a filiação automática ou forçada dos trabalhadores ou, ainda, cláusulas que proíbam ou dificultem a desfiliação do trabalhador são nulas de pleno direito. Nesse sentido, veja a OJ n. 20 da SDC.

Cláusulas que impeçam a filiação dos trabalhadores: são também denominadas de *yellow dog contracts* e obrigam o empregado a não se filiar a nenhum sindicato depois de ser admitido pela empresa.

Cláusulas de controle da atividade sindical: também conhecida como *company unions*, pelas quais o próprio empregador controla a organização do sindicato profissional e estimula a sindicalização dos empregados. No Brasil, os sindicatos controlados pelos empregadores são chamados de “Sindicatos Pelegos”.

Lista negra de trabalhadores sindicalizados: também denominadas *Mise à l'index*, lista negra pela qual os empregadores divulgam os nomes daqueles que possuem atuação sindical expressiva, para excluí-los do mercado de trabalho.

Cláusulas que instituem a contribuição de todos os empregados independentemente de filiação ao sindicato: as contribuições sindicais – confederativa, assistencial ou mensalidade sindical – não podem ser estendidas aos empregados não filiados ao sindicato.

Cláusulas que exigem contribuição dos empregadores ao sindicato profissional para celebrar acordos ou convenções coletivas: também deve ser vedada a cobrança de contribuições aos empregadores para custear o sindicato profissional.

Conduta do empregador de obstar a realização de greve ou a perseguição a grevista: a tentativa do empregador de obstar a realização de greves pelos empregados, seja por ameaças em dispensas daqueles que aderirem ao movimento, seja pela perseguição a líderes do movimento grevista.

h) Noções Gerais sobre a Greve:

- **Conceito:** suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial da prestação de serviço com o objetivo de defender interesses profissionais. É direito social fundamental previsto de forma expressa na CF, de titularidade dos trabalhadores.
- **Natureza jurídica:** em regra, suspensão do contrato de trabalho. No entanto, pode haver acordo para que seja considerado o período de greve como interrupção do contrato de trabalho.

- Modalidades especiais de greve:

- a) Greve branca: permanência nos postos de trabalho mesmo com a paralisação do serviço;
- b) Operação tartaruga: redução na velocidade do trabalho sem a paralisação do serviço;
- c) Greve trombose: paralisação de setor estratégico da empresa;
- d) Greve relâmpago (advertência): paralisação por curto período de tempo;
- e) Greve política: defesa de interesse políticos e sociais que afetem indiretamente a condição econômica e social do trabalhador;
- f) Greve de solidariedade: movimento se inicia em apoio a outro.

- Empregador: em regra, fica proibido de:

- a) Dispensar os trabalhadores grevistas;
- b) Contratar substitutos.

- **Lockout:** paralisação da empresa por iniciativa do empregador é proibida.

- Interesses defendidos na greve:

- a) Contratuais: melhoria condições de trabalho;
- b) Sindicais: garantia da atuação sindical (ex.: estabilidade dirigente);
- c) Políticos e sociais: melhorias indiretas ao trabalhador – mudança condição econômica.

- Greve Abusiva: É aquela que não atende ao seu fim econômico e social, aos bons costumes e à boa-fé.

PRINCIPAIS HIPÓTESES DE ABUSIVIDADE DA GREVE:

- a) Não atendimento das necessidades básicas da população na greve de serviços essenciais (OJ 38, SDC);

- b) Início da greve sem a tentativa prévia de negociação (OJ 11 SDC);
- c) Manutenção da greve após a celebração de acordo, convenção coletiva ou de sentença normativa (greve dos dissidentes), salvo quando se pretenda exigir o cumprimento de cláusula ajustada ou em razão de fatos supervenientes (art. 14, Lei de Greve);
- d) Prática de atos violentos pelos grevistas.

- Obrigatoriamente haverá aviso da paralisação com antecedência mínima de 72 horas, tanto ao empregador quanto aos usuários de serviços.
- Nos termos do art. 11 é obrigatória a manutenção da prestação de serviços indispensáveis às necessidades inadiáveis da população.

Art. 3º. (...)

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, **com antecedência mínima de 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, da paralisação.**

i) Mediação e Arbitragem:

- A negociação coletiva, a conciliação e a mediação são as principais formas de solução consensual dos conflitos; a mediação e a conciliação são formas autocompositivas de resolução de litígios, enquanto a arbitragem e a jurisdição são formas heterocompositivas.
- **Mediação:** técnica de composição dos conflitos caracterizada pela participação de um terceiro, o mediador, que tem a função de ouvir as partes e formular propostas. Pode ocorrer extrajudicialmente ou no curso de um processo judicial.
- **Arbitragem:** meio alternativo de solução de conflitos pelo qual as partes elegem um terceiro, o árbitro, que exerce poder decisório sobre as partes. O art. 507-A da CLT

autoriza a opção pela arbitragem somente ao empregado que possua ensino superior completo e receba mais de R\$ 11 mil de salário (empregado “hipersuficiente”).

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- O quadro abaixo compila alguns julgados sobre normas coletivas. Veja:

É VÁLIDA NORMA COLETIVA QUE:	É NULA NORMA COLETIVA QUE:
Limita a base de cálculo de hora extra ao salário-base, mas fixa o adicional de hora extra em percentual superior aos 50% da CF – Fevereiro de 2019 O TST vem entendendo pela validade da norma coletiva que flexibiliza direitos, mas, em compensação, apresenta contraprestação benéfica ao empregado	Prevê pagamento de salário até dia 10 do mês seguinte – Dezembro de 2015 Não se pode admitir a prevalência da vontade coletiva quando as normas coletivas colidirem com normas legais de ordem pública e sua aplicação importar prejuízo ao trabalhador, desrespeitando ao prazo estabelecido no artigo 459, parágrafo único, da CLT.
Dispensa marcação de ponto, prevendo que o empregado deve registrar no ponto somente as exceções à jornada normal – Março de 2019 As cláusulas decorrentes da negociação coletiva não podem ser analisadas de forma atomizada, pois cada uma se vincula ao equilíbrio da negociação coletiva. Deve ser adotada a teoria do conglobamento, segundo a qual o acordo e a convenção coletiva são resultados de concessões mútuas. Assim, ao afastar algum direito assegurado pela CLT, se forem concedidas outras vantagens a fim de compensar essa supressão, a norma é válida. RR-1001704-59.2016.5.02.0076 – 4ª Turma	Dispensa marcação de ponto, prevendo que o empregado deve registrar no ponto somente as exceções à jornada normal – Junho de 2016 O TST tem entendimento no sentido da invalidade da norma coletiva que dispensa o registro de jornada pelos empregados, tendo em vista que o controle de frequência está previsto em norma de ordem pública relativa à fiscalização do trabalho, não podendo ser suprimida por negociação coletiva. RR-92600-64.2007.5.17.0012 – 8ª Turma Entendemos que a tendência do TST é pela validade. Veja a lado entendimento mais

Veja também a possibilidade de autogestão da jornada abaixo.	recente e veja abaixo a possibilidade de autogestão da jornada.
Fixa piso salarial inferior ao piso previsto em lei estadual – Junho de 2017 O posicionamento do STF é pela inexistência de delegação para que as leis estaduais sejam aplicáveis às categorias profissionais que já tenham piso salarial fixado por convenção ou acordo coletivo de trabalho.	Reduziu intervalo entre jornadas – março de 2018 A jurisprudência cristalizada na Orientação Jurisprudencial 355 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) desta Corte considera o intervalo interjornada medida de higiene, saúde e segurança do trabalhador, garantido por norma de ordem pública, não passível de supressão ou redução nem mesmo por vontade das partes.
Prevê sistema de sistema de autogestão de jornada – Novembro de 2018 A Justiça do Trabalho tem o dever de incentivar e garantir o cumprimento das decisões tomadas a partir da autocomposição coletiva, desde que formalizadas nos limites da lei. O artigo 611-A da CLT, inserido pela reforma trabalhista, autoriza a prevalência das normas coletivas que disciplinam a modalidade de registro de jornada em relação às disposições da lei. Os acordos previam o pagamento antecipado de determinado número mensal de horas extras, cabendo ao profissional avisar sobre as horas extras. Como o assistente não informou nada a respeito, a empresa entendeu que não havia horas excedentes.	Prevê estorno de comissões de mercadorias devolvidas – Janeiro de 2019 O TST, ao interpretar o dispositivo 466 da CLT, consolidou o entendimento de que a expressão “ultimada a transação” diz respeito ao momento em que o negócio é efetivado. Ou seja, quando a transação é aceita pelo comprador. Não importa se no futuro há desistência.

	Prevê pagamento de adicional de periculosidade proporcional – Janeiro de 2019 Em 2016, a Corte Superior Trabalhista inseriu novo item dois para considerar inválidas essas cláusulas: II - Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública (CF/88, arts 7º, XXII e XXIII e CLT, art. 193, § 1º).
	Renúncia a aviso-prévio por norma coletiva – dezembro de 2017 A Constituição da República não autoriza a flexibilização ampla nas relações de trabalho, mas somente nas hipóteses previstas pelo próprio legislador constituinte. A renúncia ao aviso-prévio não está entre elas.

- O número de funcionários ou o porte da instituição não podem ser utilizados como critérios para a constituição de sindicatos de micro e pequenas empresas.

O parâmetro constitucional para a criação de sindicatos é a categoria econômica ou profissional dos empregadores ou trabalhadores, a qual é caracterizada pela similitude ou complementariedade das atividades por ele exercidas.

Tese fixada pelo STF: Em observância ao princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, a quantidade de empregados, ou qualquer outro critério relativo à dimensão da empresa, não constitui elemento apto a embasar a definição de categoria econômica ou profissional para fins de criação de sindicatos de micros e pequenas empresas. Precedente: RE 646.104/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 29/05/2024 (Repercussão Geral – Tema 488) (Info 1139 do STF).

- Empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT atuante no Banco Postal, conquanto exerça certas atividades peculiares de bancário, não pode ser enquadrado como tal. Logo, não tem direito às normas coletivas da aludida categoria profissional nem à jornada de trabalho reduzida de seis horas prevista no art. 224 da CLT. Precedente: Info 125 do TST.
- É nula cláusula de norma coletiva que condiciona a validade de atestados médicos e odontológicos apresentados pelos empregados à indicação do código referente à Classificação Internacional de Doenças - CID. Tal exigência obriga o trabalhador a divulgar informações acerca de seu estado de saúde para exercer seu direito de justificar a ausência ao trabalho por motivo de doença, em afronta às regulamentações do Conselho Federal de Medicina e às garantias constitucionais de inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (art. 5º, X, da CF). Precedente: Info 191 do TST.
- É nula a cláusula de acordo coletivo que estabelece o divisor 220 para fins de apuração do salário hora do empregado submetido à jornada de quarenta horas semanais. No caso, deve prevalecer a aplicação do divisor 200, nos termos da Súmula nº 431 do TST, prestigiando-se, portanto, a condição mais benéfica incorporada ao contrato de trabalho. Com esse posicionamento, a SBDI-I, invocando precedentes da Corte, decidiu, à unanimidade, conhecer dos embargos da reclamada, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, negar-lhes provimento. Precedente: Info 191 do TST.

- O Supremo Tribunal Federal, no exame dos processos RE 590415/SC (com repercussão geral reconhecida) e RE 895759/PE, admitiu a validade de acordos coletivos que embora tenham afastado direito assegurado aos trabalhadores pela legislação vigente, concedeu-lhes vantagens compensatórias, ante o princípio da autonomia da vontade coletiva previsto no art. 7º, XXVI, da CF. Assim, é válida cláusula de convenção coletiva que retira o direito às horas *in itinere*, em razão da comprovada concessão de outras vantagens econômicas e sociais não previstas em lei, registradas em diversas cláusulas do mesmo instrumento normativo (indenização na aposentadoria, auxílio escolar, indenização especial de despedida, entre outras), não havendo qualquer *distinguishing* que autorize a não incidência do entendimento adotado pela Suprema Corte ao caso concreto. Sob esses fundamentos, a SDC, por unanimidade, conheceu dos recursos ordinários, e, por maioria, deu-lhes provimento para julgar improcedente a pretensão. Vencidos os Ministros Mauricio Godinho Delgado, Katia Magalhães Arruda, Renato de Lacerda Paiva e Lelio Bentes Corrêa. Precedente: TST-RO-22201-91.2016.5.04.0000.

- É abusivo o movimento grevista deflagrado pela categoria profissional contra a privatização das empresas que compõem o sistema Eletrobrás, pois não se verifica dissídio trabalhista, ou seja, conflito entre empresa e trabalhadores. A política de privatização do setor elétrico não é de autoria da Eletrobrás, nem das empresas estatais, mas do poder público, de modo que as reivindicações dos trabalhadores não podem ser negociadas pelas empresas. Precedente: Info 190 do TST.

- É incabível o ajuizamento de dissídio coletivo de natureza jurídica para obter o reconhecimento da nulidade da dispensa em massa e a condenação da suscitada à reintegração dos trabalhadores e ao pagamento dos respectivos consectários legais. No caso, consignou-se que o provimento pretendido era condenatório, configurando, portanto, hipótese de ajuizamento de dissídio individual plúrimo, de competência da Vara do Trabalho, visto que o dissídio coletivo de natureza jurídica é limitado à interpretação de norma autônoma ou heterônoma específica de uma categoria, nos

moldes do disposto na Orientação Jurisprudencial n. 7 da SDC. Precedente: Info 170 do TST.

- A SDC, por maioria, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para declarar a culpa recíproca das partes no tocante à greve deflagrada em 10.7.2014, determinar o desconto dos dias de paralisação e indeferir a estabilidade provisória, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 10 da SDC. Na hipótese, a empresa agiu mal ao decidir pelo não cumprimento imediato da sentença normativa quanto ao reajuste ali fixado, a pretexto da interposição de embargos de declaração. Todavia, a categoria profissional também atuou em desconformidade com o direito, pois deflagrou nova greve, sem as notificações devidas, e mesmo após a existência de sentença normativa a seu favor, passível de ação de cumprimento, portanto. Precedente: Info 152 do TST.

- **Súmula n. 280 do TST:** Convenção coletiva, formalizada sem prévia audição do órgão oficial competente, não obriga sociedade de economia mista.

- **Súmula n. 374 do TST:** Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria.

- **Orientação Jurisprudencial n. 2 da SDC:** É inviável aplicar condições constantes de acordo homologado nos autos de dissídio coletivo, extensivamente, às partes que não o subscreveram, exceto se observado o procedimento previsto no art. 868 e seguintes, da CLT.

- **Orientação Jurisprudencial n. 3 da SDC:** São incompatíveis com a natureza e finalidade do dissídio coletivo as pretensões de provimento judicial de arresto, apreensão ou depósito.

- **Orientação Jurisprudencial n. 8 da SDC:** A ata da assembleia de trabalhadores que legitima a atuação da entidade sindical respectiva em favor de seus interesses deve registrar, obrigatoriamente, a pauta reivindicatória, produto da vontade expressa da categoria.
- **Orientação Jurisprudencial n. 9 da SDC:** O dissídio coletivo não é meio próprio para o Sindicato vir a obter o reconhecimento de que a categoria que representa é diferenciada, pois esta matéria - enquadramento sindical - envolve a interpretação de norma genérica, notadamente do art. 577 da CLT.
- **Orientação Jurisprudencial n. 29 da SDC:** O edital de convocação da categoria e a respectiva ata da AGT constituem peças essenciais à instauração do processo de dissídio coletivo.
- **Precedente Normativo n. 10 do TST:** Os Tribunais Regionais do Trabalho são incompetentes para processar e julgar Dissídios Coletivos em que sejam partes o Banco do Brasil S.A. e entidades sindicais dos bancários.

META 146

DISSÍDIOS COLETIVOS

PONTO DO EDITAL:

Na PF: 19 Dissídios coletivos. 19.1 conceito, classificação, competência, instauração, legitimidade, prazo e procedimento. 19.2 Revelia. 19.3 Sentença normativa: efeitos e vigência. 19.4 Extensão das decisões e revisão. 19.5 Ação de cumprimento. 19.6 Recursos cabíveis. 19.7 Mediação e arbitragem.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **DISSÍDIOS COLETIVOS** pelo **PDF RPP** do curso.
- Ler os seguintes artigos 614, 616, 766, 856 a 875 da [Consolidação das Leis do Trabalho](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **20 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
ASSUNTO	6.6 DISSÍDIO COLETIVO E MODALIDADES 7.10 RECURSOS EM DISSÍDIO COLETIVO 9.4 DISSÍDIO COLETIVO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Conceito de Dissídio Coletivo.

b) Espécies de Dissídios Coletivos:

- **Econômico:** institui normas e condições de trabalho. Podem ser das espécies econômica ou social.
- **Jurídico:** busca interpretar cláusulas de sentenças normativas, acordos e convenções coletivas.
- **Revisional:** revisa normas coletivas que tenham se tornado injustas ou ineficazes.
- **De greve:** visa à declaração de abusividade ou não de um movimento grevista.
- **Originário:** não há nenhuma norma coletiva preexistente.

c) Competência:

MATERIAL
- Justiça do Trabalho (CF/88, art. 114, §§ 2º e 3º).
FUNCIONAL
- É originária dos tribunais, sendo definida pela extensão territorial do conflito.
- Quando a base territorial dos sindicatos envolvidos estiver inserta na jurisdição de <u>somente um TRT</u> , será este competente, de forma originária, para conhecer do dissídio.
- Se a base territorial dos entes sindicais abranger a jurisdição territorial <u>de mais de um TRT</u> , a competência originária para julgamento do dissídio será do TST .

d) Sentença Normativa:

- **Prazo máximo de vigência:** 4 anos.
- **Competência:** tribunal.
- **Início da Vigência:**

Art. 867. Da decisão do Tribunal serão notificadas as partes, ou seus representantes, em registrado postal, com franquia, fazendo-se, outrossim, a sua publicação no jornal oficial, para ciência dos demais interessados.

Parágrafo único - A sentença normativa vigorará:

- a) a partir da data de sua publicação, quando ajuizado o dissídio após o prazo do [art. 616, § 3º](#), ou, quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor, da data do ajuizamento;
- b) a partir do dia imediato ao termo final de vigência do acordo, convenção ou sentença normativa, quando ajuizado o dissídio no prazo do [art. 616, § 3º](#).

• **Extensão:** a sentença poderá atingir:

- a) Todos os empregados de uma empresa;
- b) Todos os empregados da mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do Tribunal.

• Não cabe execução de sentença normativa, devendo ser ajuizada a ação de cumprimento, que deverá ser instruída com a certidão da decisão coletiva.

e) Recursos:

Quando proferida no TRT	Quando proferida pelo TST, em competência ordinária
Recurso Ordinário	Embargos infringentes, desde que a decisão não seja unânime.

• Em se tratando de recurso ordinário de sentença normativa, admite-se a concessão de efeito suspensivo pelo presidente do TST.

1ª Corrente: Coisa julgada formal	2ª Corrente: Coisa julgada formal e material
-----------------------------------	--

Para os defensores dessa corrente, a sentença normativa faz somente coisa julgada formal, já que pode ser revista após um ano de sua vigência, além de ter vigência limitada no tempo (Súmula 397 do TST).

Para os defensores dessa corrente:

Embora temporária, a sentença normativa é imutável durante sua vigência.

Sua modificação, após 01 ano, depende de alteração fática (art. 873 da CLT)

O próprio art. 2º, I, “c” da Lei 7.701/88 assegura a ação rescisória da sentença normativa, a qual, como se sabe, pressupõe decisão capaz de formar coisa julgada material.

f) Coisa Julgada: Divergência. Duas correntes: Coisa julgada formal x Coisa julgada formal e material.

g) Ação de Cumprimento:

- Não visa somente ao descumprimento de sentença normativa, já que poderá ser utilizada para se fazer cumprir acordos e convenções coletivas:

Súmula n. 286 do TST: A legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento estende-se também à observância de acordo ou de convenção coletivos.

- A referida ação não tem por objetivo discutir a norma jurídica criada, mas sim de fazer cumpri-la no caso concreto.

- **Competência:** Vara do Trabalho, observado o disposto no art. 651 da CLT:

Art. 651. A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro.

§ 1º Quando for parte de dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da Junta da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado e, na falta, será competente a Junta da localização em que o

empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. [\(Redação dada pela Lei nº 9.851, de 27.10.1999\)](#) [\(Vide Constituição Federal de 1988\)](#)

§ 2º A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento, estabelecida neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. [\(Vide Constituição Federal de 1988\)](#)

§ 3º Em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços.

- **Natureza Jurídica:** ação de conhecimento de cunho condenatório, pois cria uma norma jurídica abstrata.

- **Momento de Ajuizamento:**

Quando se tratar de julgamento proferido pelo TST	Quando for decisão do TST
De acordo com o art. 7º, §6º da Lei nº 7.701/88, a ação poderá ser proposta <u>a partir do 20º dia subsequente ao julgamento</u> , com esteio no acórdão ou ceridão de julgamento, exceto se concedido efeito suspensivo.	De acordo com o art. 10 da Lei nº 7.701/88, a ação poderá ser proposta <u>a partir da publicação de julgamento</u> .

- Não há necessidade do trânsito em julgado da sentença normativa para que a ação de cumprimento seja proposta. Nesse sentido:

Súmula n. 246 do TST: É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura da ação de cumprimento.

- **Prescrição:** A prescrição para o ajuizamento da ação de cumprimento só flui a partir do trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido:

Súmula n. 350 do TST: O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão normativa flui apenas da data de seu trânsito em julgado.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 190 do TST:** Ao julgar ação coletiva ou acordo nela havido, o TRT exerce o poder normativo constitucional, não podendo criar ou homologar condições de trabalho que o STF julgue iterativamente inconstitucionais.
- **Súmula n. 246 do TST.** É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura da ação de cumprimento.
- **Súmula n. 279 do TST:** A cassação do efeito suspensivo concedido a recurso interposto de sentença normativa retroage à data do despacho que o deferiu.
- **Súmula n. 286 do TST:** A legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento estende-se também à observância de acordo ou de convenção coletivos.
- **Súmula n. 350 do TST.** O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão normativa flui apenas da data de seu trânsito em julgado.
- **OJ n. 02 da SDC do TST:** É inviável aplicar condições constantes de acordo homologado nos autos de dissídio coletivo, extensivamente, às partes que não o subscreveram, exceto se observado o procedimento previsto no art. 868 e seguintes, da CLT.
- **OJ n. 03 da SDC do TST:** São incompatíveis com a natureza e finalidade do dissídio coletivo as pretensões de provimento judicial de arresto, apreensão ou depósito.
- **OJ n. 05 da SDC do TST:** Em face de pessoa jurídica de direito público que mantenha empregados, cabe dissídio coletivo exclusivamente para apreciação de cláusulas de

natureza social. Inteligência da Convenção nº 151 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 206/2010.

- **OJ n. 07 da SDC do TST:** Não se presta o dissídio coletivo de natureza jurídica à interpretação de normas de caráter genérico, a teor do disposto no art. 313, II, do RITST.

- **OJ n. 09 da SDC do TST:** O dissídio coletivo não é meio próprio para o Sindicato vir a obter o reconhecimento de que a categoria que representa é diferenciada, pois esta matéria - enquadramento sindical - envolve a interpretação de norma genérica, notadamente do art. 577 da CLT.

- **OJ n. 15 da SDC do TST:** A comprovação da legitimidade “ad processum” da entidade sindical se faz por seu registro no órgão competente do Ministério do Trabalho, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988.

- **OJ n. 19 da SDC do TST:** A legitimidade da entidade sindical para a instauração da instância contra determinada empresa está condicionada à prévia autorização dos trabalhadores da suscitada diretamente envolvidos no conflito.

- **OJ n. 22 da SDC do TST:** É necessária a correspondência entre as atividades exercidas pelos setores profissional e econômico, a fim de legitimar os envolvidos no conflito a ser solucionado pela via do dissídio coletivo.

- **OJ n. 23 da SDC do TST:** A representação sindical abrange toda a categoria, não comportando separação fundada na maior ou menor dimensão de cada ramo ou empresa.

- **OJ n. 27 da SDC do TST:** A deserção se impõe mesmo não tendo havido intimação, pois incumbe à parte, na defesa do próprio interesse, obter os cálculos necessários para efetivar o preparo.

- **OJ n. 29 da SDC do TST:** O edital de convocação da categoria e a respectiva ata da AGT constituem peças essenciais à instauração do processo de dissídio coletivo.
- **OJ n. 32 da SDC do TST:** É pressuposto indispensável à constituição válida e regular da ação coletiva a apresentação em forma clausulada e fundamentada das reivindicações da categoria, conforme orientação do item VI, letra “e”, da Instrução Normativa no 4/93.
- **OJ n. 34 da SDC do TST.** É desnecessária a homologação, por Tribunal Trabalhista, do acordo extrajudicialmente celebrado, sendo suficiente, para que surta efeitos, sua formalização perante o Ministério do Trabalho (art. 614 da CLT e art. 7º, inciso XXXV, da Constituição Federal).
- **OJ n. 188 da SDI-I do TST:** Falta interesse de agir para a ação individual, singular ou plúrima, quando o direito já foi reconhecido através de decisão normativa, cabendo, no caso, ação de cumprimento.
- **OJ n. 277 da SDI-I do TST:** A coisa julgada produzida na ação de cumprimento é atípica, pois dependente de condição resolutiva, ou seja, da não-modificação da decisão normativa por eventual recurso. Assim, modificada a sentença normativa pelo TST, com a consequente extinção o do processo, sem julgamento do mérito, deve-se extinguir a execução em andamento, uma vez que a norma sobre a qual se apoiava o título exequendo deixou de existir no mundo jurídico.

META 147

REVISÃO: DIREITO ADMINISTRATIVO

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Princípios da Administração Pública e Regime Jurídico-administrativo; Responsabilidade Civil do Estado; Poderes Administrativos.
SEMANA 2	Organização Administrativa.
SEMANA 3	Atos Administrativos; Bens Públicos.
SEMANA 5	Licitações.
SEMANA 6	Contratos Administrativos.
SEMANA 7	Serviço Público e PPP.
SEMANA 8	Intervenção Restritiva do Estado na Propriedade; Desapropriação.
SEMANA 9	Controle da Administração; Improbidade Administrativa – Parte Material.
SEMANA 10	Agentes Públicos; PAD.
SEMANA 21	RPPS; Terceiro Setor.

Como revisar?

- A revisão focará em **TODOS OS TEMAS JÁ ESTUDADOS** NA DISCIPLINA até o momento.

- Resolva 60 questões dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.